K S Palihavane

NO
114

ශ්‍රී ලංකා
ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ
පාර්ලිමේන්තුව

1978 අංක 2 දරන අධිකරණ සංවිධාන පනත

[සහතිකය සටහන් කළේ 1978 නොවැම්බර් මස 2 වන දින]

ආණ්ඩුවේ නියමය පරිදි මුද්‍රණය කරන ලදී.

1978 නොවැම්බර් මස 10 වැනි දින ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රයේ II වන කොටසේ අතිරේකයක් වශයෙන් පළ කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මුද්‍රණය කරන ලදී.

1, රජයේ ප්‍රකාශන කාර්යාංශයෙන් මිළ දී ලබාගත හැකිය.

තැපැල් ගාස්තුව : රු 4.60 යි.

1978 අංක 2 දරන අධිකරණ සංවිධාන පනත

[සහතිකය සටහන් කළේ 1978 පෙබරවාරි මස 2 වන දින]

එල් ඩී—ඕ. 26/78.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 105(1) වන ව්‍යවස්ථාව අනුව මුල් අවස්ථා අධිකරණ පද්ධතියක් පිහිටුවීම හා සංස්ථාපනය කිරීම සඳහා ද ඒ අධිකරණවල අධිකරණ බලය නිශ්චය කොට දැක්වීම සහ ඒ අධිකරණවල සහ ඒ අධිකරණ ඉදිරියේ කාර්ය පටිපාටිය විධිමත් කිරීම සඳහා ද ඇතැම් ලිඛිත නීති අවලංගු කිරීම සඳහා ද ඉහත කී කාරණාවලට සම්බන්ධ හෝ ආනුෂංගික කාරණා සඳහා ද විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස වූ පනතකි.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් මෙසේ පනවනු ලැබේ:—

ලඝු නාමය සහ ක්‍රියාත්මක වන දිනය.

1. මේ පනත 1978 අංක 2 දරන අධිකරණ සංවිධාන පනත නමින් හඳුන්වනු ලබන අතර, ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලබන නියමයෙකින් අමාත්‍යවරයා විසින් නියම කරනු ලබන දිනයක දී හෝ නැතහොත් දිනවල දී, මේ පනත, එහි සියලුම පරිච්ඡේද හෝ විධිවිධාන සම්බන්ධයෙන් හෝ ඒ පරිච්ඡේද හෝ විධිවිධාන අතුරින් යම් පරිච්ඡේදයක් හෝ විධිවිධානයක් සම්බන්ධයෙන් හෝ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ය.

I වන පරිච්ඡේදය

අධිකරණ සහ ඒවායේ ප්‍රාදේශීය බල සීමා

මුල් අවස්ථා අධිකරණ.

2. ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ යුක්තිය පසිඳලීම සඳහා මුල් අවස්ථා අධිකරණ, පහත දැක්වෙන අධිකරණ විය යුතුය :—

(අ) ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ මහාධිකරණය ;

(ආ) දිසා අධිකරණ ;

(ඇ) පවුල් අධිකරණ ;

(ඈ) මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ ;

(ඉ) ප්‍රාථමික අධිකරණ.

ශ්‍රී ලංකාව අධිකරණ කාර්ය සඳහා බෙදීම.

3. යුක්තිය පසිඳලීමේ කාර්යය සඳහා, ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලබන නියමයකින් අමාත්‍යවරයා විසින් කලින් කල අග විනිශ්චයකාරවරයා සහ අභියාචනාධිකරණයේ සභාපතිවරයා විමසා නිර්ණය කරනු ලබන පරිදි වූ ප්‍රාදේශීය බල සීමා ඇතුළත අධිකරණ කලාපවලට, අධිකරණ දිසාවලට සහ අධිකරණ කොට්ඨාසවලට ශ්‍රී ලංකාව බෙදනු ලැබිය යුතු ය :

එසේ වුව ද මේ ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන දිනයට පෙර දිනයේ පැවති පරිදි වූ අධිකරණ කලාප, අධිකරණ දිසා සහ අධිකරණ කොට්ඨාස සහ ඒවාට අදාළ ප්‍රාදේශීය බල සීමා අමාත්‍යවරයාගේ එබඳු නියමය ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලබන තෙක්, මේ පනත යටතේ වූ කලාප, දිසා සහ කොට්ඨාස ද [illegible] ඒවායේ ප්‍රාදේශීය බල සීමා ද වශයෙන් එලෙස ම පැවතිය යුතු ය.

II වන පරිච්ඡේදය

මුල් අවස්ථා අධිකරණ පිහිටුවීම

මහාධිකරණයේ සංයුතිය.

4. ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ මහාධිකරණය, ලේඛනගත ජ්‍යෙෂ්ඨ අධිකරණයක් විය යුතු අතර එය දස දෙනකුට නොඅඩු වූ ද හතළිස් දෙනකුට නොවැඩි වූ ද විනිශ්චයකාරවරයන් ගණනකින් සමන්විත විය යුතු ය. ඒ එක් එක් විනිශ්චයකාරවරයකු "මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයා" යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබිය යුතු ය.

දිසා අධිකරණ, පවුල් අධිකරණ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ සහ ප්‍රාථමික අධිකරණ.

5. (1) ශ්‍රී ලංකාවේ එක් එක් අධිකරණ දිසාවට "දිසා අධිකරණයක්" සහ "පවුල් අධිකරණයක්" තිබිය යුතු අතර, සෑම අධිකරණ කොට්ඨාසයක ම "මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක්" සහ "ප්‍රාථමික අධිකරණයක්" තිබිය යුතු ය. ඒ එක් එක් අධිකරණය පිළිවෙළින්, "දිසා විනිශ්චයකාරවරයා", "පවුල් අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයා," "මහේස්ත්‍රාත්වරයා" සහ "ප්‍රාථමික අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයා" යනුවෙන් හැඳින්වෙන එක් තැනැත්තකු විසින් ද ඔහු ඉදිරියේ ද පැවැත්විය යුතු ය.

(2) සෑම අධිකරණ දිසාවක පවුල් අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයකු පත් කරනු නො ලැබූ අවස්ථාවක, ඒ අධිකරණ දිසාවේ දිසා විනිශ්චයකාරවරයා ඒ අධිකරණ දිසාවේ පවුල් අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයා ලෙස කටයුතු කළ යුතු අතර, ඔහු ඒ අධිකරණ දිසාවේ පවුල් අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයා ලෙස සියලු කාර්ය සඳහා සලකනු ලැබිය යුතු ය. තව ද පවුල් අධිකරණය වෙත පැවරී ඇති සියලු බලතල සහ අධිකරණ බලය ඒ විනිශ්චයකාරවරයා විසින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ය.

(3) (1) වන උපවගන්තියෙහි පදගත් එක් එක් අධිකරණය, අමාත්‍යවරයා විසින් කලින් කල නියෝග මගින් නියම කරනු ලබන, අවස්ථාවෝචිත පරිදි, ඒ අධිකරණ දිසාව හෝ කොට්ඨාසය ඇතුළත වූ පහසු ස්ථානයක හෝ ස්ථානවල පැවැත්විය හැකි ය :

එසේ වුව ද මේ වගන්තියේ කිසිවක්, ස්වකීය අධිකරණ බල ප්‍රදේශය ඇතුළත කවර හෝ පහසු ස්ථානයක අධිකරණය පැවැත්වීමට සෑම විනිශ්චයකාරවරයකුට ම ඇති බලය සීමා කරන ලෙස හෝ අඩු කරන ලෙස හෝ තේරුම් ගනු නොලැබිය යුතු ය.

විනිශ්චයකාරවරයන් පත් කිරීම සහ ඉවත් කිරීම.

6. (1) සියලු ම දිසා විනිශ්චයකාරවරයන් ද පවුල් අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයන් ද මහේස්ත්‍රාත්වරයන් ද ප්‍රාථමික අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයන් ද ඒ අධිකරණවල සියලු අතිරේක විනිශ්චයකාරවරයන් සහ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරයන් ද අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් ඔවුන්ගේ ධුරවලට පත් කරනු ලැබිය යුතු ය.

(2) මුල් අවස්ථා අධිකරණයක, අවස්ථාවෝචිත පරිදි, විනිශ්චයකාරවරයකු හෝ මහේස්ත්‍රාත්වරයකු ලෙස හෝ විනිශ්චයකාරවරයකු හෝ මහේස්ත්‍රාත්වරයකු ලෙස වැඩ බැලීමට හෝ පත් කරන ලද සෑම තැනැත්තකු ම ඔහුගේ ධුරයෙහි වැඩ භාර ගැනීමට පෙර

එමගින් පළමුවන උපලේඛනයෙහි නියමිත ආකෘති පත්‍රයෙහි ප්‍රතිඥාව දී එයට අත්සන් තැබීම හෝ දිවුරුම දී එයට අත්සන් තැබීම හෝ කළ යුතු ය.

(3) මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයකු විශ්‍රාම ගත යුතු වයස අවුරුදු හැට එක විය යුතු ය.

(4) අනෙකුත් සියලුම විනිශ්චයකාරවරයන් සහ මහෙස්ත්‍රාත්වරයන් විශ්‍රාම ගත යුතු වයස රජයේ හා අධිකරණ නිලධාරීන්ගේ (විශ්‍රාම වැටුප්) ආඥාපනත යටතේ සාදන ලද රීති මගින් විධිවිධාන සලසා ඇති පරිදි විය යුතු ය.

මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයන්ගේ වැටුප්.

7. මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයන්ගේ වැටුප් ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැයබරක් විය යුතු ය.

අතිරේක විනිශ්චයකාරවරයන් පත් කිරීම යනාදිය.

8. (1) එක ම දිසා අධිකරණයට, පවුල් අධිකරණයට, මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයට සහ ප්‍රාථමික අධිකරණයට පිළිවෙළින් අතිරේක දිසා විනිශ්චයකාරවරයන්, අතිරේක පවුල් අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයන්, අතිරේක මහෙස්ත්‍රාත්වරයන් හෝ අතිරේක ප්‍රාථමික අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයන් අවශ්‍යතානුකූලව අවශ්‍ය වන සංඛ්‍යාවක් අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් පත් කළ හැකි ය.

(2) එසේ යම් අධිකරණයකට පත් කරනු ලැබූ සෑම අතිරේක දිසා විනිශ්චයකාරවරයකු ම, පවුල් අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයකු ම, මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු ම හෝ ප්‍රාථමික අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයකු ම, තමා පත් කරනු ලැබූ නිවේදනයේ, අවස්ථාවෝචිත පරිදි, යම් දිසාවක හෝ කොට්ඨාසයක පිළිවෙළින්, යම් දිසා අධිකරණයකට, පවුල් අධිකරණයකට, මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයකට හෝ ප්‍රාථමික අධිකරණයකට ද ඒ දිසා අධිකරණය, පවුල් අධිකරණය, මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය හෝ ප්‍රාථමික අධිකරණය වෙත පැවරී ඇති සියලු බලතල හෝ අධිකරණ බලය වෙත ම විනිශ්චයාසනාරූඪව ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ය.

III වන පරිච්ඡේදය

ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ මහාධිකරණය

අපරාධ අධිකරණ බලය.

9. (1) මෙහි පහත දැක්වෙන වරදක් සම්බන්ධයෙන් යම් තැනැත්තකුට විරුද්ධව අධිචෝදනා මත මහා අධිකරණයෙහි පවරනු ලැබූ සියලු අපරාධ නඩු ලිඛිත නීතියෙන් විධිවිධාන සලසා ඇති ආකාරයට විභාග කිරීමට, නඩු විභාග කිරීමට සහ තීරණය කිරීමට සාමාන්‍යයෙන් මහාධිකරණයට බලය හා අධිකාරය ඇති අතර එසේ විභාග කිරීමට, නඩු විභාග කිරීමට හා තීරණය කිරීමට එම අධිකරණ බලය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ:—

(අ) ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත යම් වරදක් සම්පූර්ණයෙන් ම හෝ යම් වරදකින් කොටසක් හෝ සිදු කර ඇත්තේ ද එබඳු යම් වරදක් ;

(ආ) ශ්‍රී ලංකා දේශීය ජල සීමාව තුළ හෝ එයට ඉහළින් යම් තැනැත්තකු විසින් සිදු කරන ලද යම් වරදක් ;

(ඇ) ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් තලයෙහි යම් තැනැත්තකු විසින් සිදු කරන ලද යම් වරදක් ;

(ඈ) යම් තැනැත්තකු විසින් මහ මුහුදේ දී සිදු කරන ලද යම් වරදක් අන්තර්ජාතික නීතිය අනුව මුහුදු කොල්ලයක් ලෙස සලකනු ලබනු විට, එබඳු යම් වරදක් ;

(ඉ) ශ්‍රී ලංකාවෙහි ලියාපදිංචි කරන ලද කවර වූ හෝ වර්ගයක යම් නැවක හෝ යම් ගුවන් යානයක සිට හෝ එබඳු යම් නැවක් හෝ ගුවන් යානයක් සම්බන්ධයෙන් හෝ යම් තැනැත්තකු විසින් කිනම් ස්ථානයක දී වුව ද සිදු කරන ලද යම් වරදක් ; හෝ

(ඊ) කවර වූ හෝ වර්ගයක යම් නැවක හෝ යම් ගුවන් යානයක සිට හෝ එබඳු යම් නැවක් හෝ ගුවන් යානයක් සම්බන්ධයෙන් හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචිකරුවකු වූ විට දී හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියකු වූ යම් තැනැත්තකු විසින් කිනම් ස්ථානයක දී වුව ද සිදු කරන ලද යම් වරදක්.

(2) මහාධිකරණයක අධිකරණ බලය වෙනත් යම් නීතියක විධිවිධානවලට යටත්ව—

(අ) සම්පූර්ණ වරද හෝ වරදෙහි කොටසක් හෝ ශ්‍රී ලංකාවෙහි දී සිදු කරන ලද, (1) වන උපවගන්තියේ (අ) ඡේදයෙහි සඳහන් යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් වූ විට ඒ වරද සම්පූර්ණයෙන් ම හෝ ඒ වරදෙහි කොටසක් හෝ සිදු කරනු ලැබුවේ යම් අධිකරණ කලාපයක් තුළ ද, ඒ අධිකරණ කලාපයෙහි මහාධිකරණය විසින් සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ය :

(ආ) යම් ස්ථානයක දී සිදු කරන ලද (1) වන උපවගන්තියේ (ආ) ඡේදයේ සිට (ඊ) ඡේදය දක්වා වූ ඡේදවල සඳහන් යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් වූ විට, අභියාචනාධිකරණයේ සභාපතිවරයා විසින් සිය අත්සන යටතේ වූ ලියවිල්ලක් මගින් කරනු ලබන විධානයකින් නම් කරනු ලබන අධිකරණ කලාපයෙහි මහාධිකරණය විසින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ය :

එසේ වුව ද අභියාචනාධිකරණයේ සභාපතිවරයා සුදුසු යයි සලකනහොත්, ඔහු විසින් සිය අත්සන යටතේ වූ ලියවිල්ලක් මගින් විධානයක් කිරීමෙන් යම් කිසි වෙනත් අධිකරණ කලාපයක පැවැත්වෙන මහාධිකරණයක් විසින් සාමාන්‍යයෙන් විභාග කොට තීරණය කරනු ලැබිය හැකි (අ) ඡේදයෙහි සඳහන් යම් වරදක් තමා විසින් නම් කරනු ලබන යම් කලාපයක මහාධිකරණයක් විසින් විභාග කොට තීරණය කළ යුතු යයි විධාන කරනු ලැබිය හැකි ය.

10. විධිමත් නීතියෙන් නියමිත යම් දණ්ඩනයක් නියමයක් කිරීම හෝ එසේ නියමිත වෙනත් දඬුවමක් කැපවීම මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයකු විසින් කරනු ලැබිය හැකි ය.

දණ්ඩන නියමය.

11. (1) පහත සඳහන් අවස්ථාවල දී මහාධිකරණයේ නඩු විභාගය මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයකු ඉදිරියේ ජූරි සභාවක් මගින් පැවැත්විය යුතු ය:—

(අ) චෝදනාවලින් යටත් පිරිසෙයින් එක් චෝදනාවක්වත්, මෙහි දෙවන උපලේඛනයේ සඳහන් වැරදි පිළිබඳ ලැයිස්තුවට ඇතුළත් වන අවස්ථාවක; හෝ

(ආ) නඩු විභාගය ජූරි සභාවක් මගින් පැවැත්විය යුතු යයි තත් කාලයෙහි නීතියට අනුකූලව නීතිපතිවරයා විසින් තීරණය කරනු ලබන වෙනත් කවර හෝ අවස්ථාවක.

(2) අනෙකුත් සියලුම නඩු විභාග ජූරි සභාවක් නැතුව තනිවම විනිශ්චයාසනාරූඪ වන මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයකු ඉදිරියේ පැවැත්විය යුතු ය.

ජූරි සභාවක් මගින් පවත්වනු ලබන නඩු විභාග සහ නොවන නඩු විභාග.

12. (1) මේ පනතෙහි හෝ වෙනත් යම් ලිඛිත නීතියක පටහැනිව කුමක් සඳහන් ව ඇත ද අපරාධ නීති සංග්‍රහය සහ වෙනත් නීති යටතේ දඬුවම් කළ යුතු වැරදි සඳහා තත් කාලයෙහි බලපවත්නා නීතියට අනුව විශේෂ අධිකරණ විභාග පැවැත්වීම මහාධිකරණය විසින් කළ යුතු ය.

විශේෂ අධිකරණ විභාග.

(2) අග්‍ර විනිශ්චයකාරවරයා විසින් මහාධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරයන් තිදෙනකුගෙන් යුත් විනිශ්චය පීඨයක් පත් කර ඔවුන්ගෙන් එක් විනිශ්චයකාරවරයකු එහි සභාපතිවරයා ලෙස නම් කිරීම ද නඩු විභාගය පැවැත්විය යුතු ස්ථානය නියම කිරීම ද කළ යුතු ය:

එසේ වුව ද මේ උපවගන්තිය යටතේ අග්‍ර විනිශ්චයකාරවරයා විසින් කරන ලද නියමයකට විෂය වූ යම්කිසි කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත කරන ලද අභියාචනයක් විභාග කිරීමට, මේ උපවගන්තිය යටතේ ආඥාවක් කර තිබීමෙන් අග්‍ර විනිශ්චයකාරවරයා නුසුදුස්සකු නොවිය යුතු අතර ඔහු ඉන් බැහැරවිනු නොලැබිය යුතු ය.

13. (1) අද්මිරල්ති අධිකරණ බලය මහාධිකරණය වෙත මෙයින් පවරනු ලබන අතර, ඒ අධිකරණ බලය සාමාන්‍යයෙන් කොළඹ අධිකරණ කලාපයේ මහාධිකරණ විනිශ්චයාසනාරූඪ විනිශ්චයකාරවරයකු විසින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ය:

අද්මිරල්ති අධිකරණ බලය.

එසේ වුව ද අමාත්‍යවරයා විසින්, ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කරනු ලබන නියමයක් මගින් වෙනත් යම් අධිකරණ කලාපයක මහාධිකරණයක විනිශ්චයාසනාරූඪ විනිශ්චයකාරවරයකුට අද්මිරල්ති අධිකරණ බලය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලයද පවරා, එම අධිකරණ බලය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාර්යය සඳහා ප්‍රාදේශීය සීමාවන් ද එම නියමයේ යම් ප්‍රදේශය අදාළ තීරයක් වෙයි නම් ඒ ප්‍රදේශය අදාළ තීරය ද නිශ්චය කොට දැක්විය හැකි ය.

(2) මහාධිකරණය මගින් පැවරී ඇති අද්මිරල්ටි අධිකරණ බලය [illegible] කොළඹයෙහි මහ [illegible] විනිශ්චය [illegible] ආකාරයට විය යුතු ය.

(3) (අ) අද්මිරල්ටි අධිකරණ බලය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ලබා දෙන ලද අවසාන තීන්දුවකින් අතෘප්තියට පත් යම් තැනැත්තකු විසින් සිද්ධියෙහි හෝ නීතියෙහි ලා වූ යම් වැරැද්දක් සම්බන්ධයෙන් එම තීන්දුවට විරුද්ධව අභියාචනයක් අභියාචනාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.

(ආ) අද්මිරල්ටි අධිකරණ බලය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ලබා දෙන ලද ආඥාවකින් අතෘප්තියට පත් යම් තැනැත්තකු විසින්, අභියාචනාධිකරණයේ අවසරය පළමුව ලබාගෙන, සිද්ධිය හෝ නීතිය පිළිබඳ යම් වැරැද්දක් නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා ඒ ආඥාවට විරුද්ධව අභියාචනාධිකරණය වෙත අභියාචනා කරනු ලැබිය හැකි ය.

(ඇ) අභියාචනාධිකරණය වෙත කරනු ලබන සෑම අභියාචනයක් ම සහ අභියාචනා කිරීමේ අවසරය සඳහා වූ සෑම ඉල්ලීමක් ම [illegible] සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය මගින් නියම කර ඇති කාර්ය පටිපාටියට අනුකූලව කළ යුතු ය.

[illegible]

14. මහාධිකරණය විසින් යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු කරනු ලැබ සිටින තැනැත්තකු විසින්—

(අ) ජූරි සභාවක් ඇතිව නඩු විභාගය කරන ලද නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් වන විට—

(i) තමා වරදකරු කිරීමට විරුද්ධව නීතිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් පමණක් ඇතුළත් යම් හේතුවක් මත; හෝ

(ii) තමා වරදකරු කිරීමට විරුද්ධව සිද්ධිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් පමණක් නැතහොත් නීතිය හා සිද්ධිය මිශ්‍ර ප්‍රශ්නයක් ඇතුළුව යම් හේතුවක් මත; හෝ

(iii) තමා වරදකරු කිරීමේ දී කරන ලද දණ්ඩනය නියමය නීතියෙන් නියමිත දණ්ඩනය නියමය නොවන්නේ නම්, ඒ දණ්ඩනය නියමයට විරුද්ධව අභියාචනාධිකරණයේ අවසරය ඇතිව

අභියාචනාධිකරණය වෙත අභියාචනය කළ හැකි ය.

(ආ) ජූරි සභාවක් නැතිව නඩු විභාග කරනු ලැබූ නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් වන විට—

(i) චූදිතයා වරද පිළිගෙන ඇති අවස්ථාවක, හෝ

(ii) දණ්ඩන නියමය කවර වූ හෝ ආකාරයට එක් මාසයක කාලයක් සඳහා බන්ධනාගාරගත කිරීම හෝ රුපියල් එක් සියයක් නොඉක්මවන දඩයක් හෝ වන අවස්ථාවක ; හෝ

තැන, යම්කිසි වරදකරු කිරීමකට නැතහොත් දණ්ඩන නියමයකට විරුද්ධව, අයිතිවාසිකමක් වශයෙන් අභියාචනාධිකරණය වෙත අභියාචනය කළ හැකි ය :

එසේ වුව ද එකී සෑම අවස්ථාවක දී ම නීතිය පිළිබඳ වූ ප්‍රශ්නයක් මත හෝ චූදිතයා වරද පිළිගෙන ඇති විටක, දණ්ඩන නියමය පමණක් පිළිබඳ වූ ප්‍රශ්නයක් මත ද, අභියාචනයක් කළ හැකි ය.

15. මෙහි පහත දැක්වෙන අවස්ථාවල දී, එනම් :—

ඇතැම් කරුණුවල දී අභියාචනය කිරීමට නීතිපතිවරයාට ඇති අයිතිවාසිකම.

(අ) මහාධිකරණය විසින් කරන ලද නිදොස් කිරීමේ ආඥාවකට විරුද්ධව වූ අභියාචනයක් නම්—

(i) එය ජූරි සභාවක් ඇතිව හෝ නැතිව හෝ පවත්වන ලද නඩු විභාගයක් සම්බන්ධයෙන් වන විට නීතිය පිළිබඳ පමණක් වූ ප්‍රශ්නයක් මත ද,

(ii) එය ජූරි සභාවක් නැතිව පවත්වන ලද නඩු විභාගයක් සම්බන්ධයෙන් වන විට අභියාචනාධිකරණයෙන් කලින් ලබාගත් අවසරය ඇතිව, සිද්ධිය පිළිබඳ පමණක් වූ ප්‍රශ්නයක් හෝ නීතිය හා සිද්ධිය මිශ්‍ර ප්‍රශ්නයක් මත ද,

(ආ) කවර නඩුවක දී වුව ද, කරන ලද දණ්ඩන නියමය ප්‍රමාණවත් නොවීම හෝ නීත්‍යනුකූල නොවීම හේතුව මත හෝ මහාධිකරණයේ වෙනත් යම්කිසි ආඥාවක් නීත්‍යනුකූල නොවීමේ හේතුව මත ද

නීතිපතිවරයා විසින් අභියාචනාධිකරණය වෙත අභියාචනය කළ හැකි ය.

16. (1) ජූරි සභාව නැතිව මහාධිකරණයේ නඩු විභාගයකින් නිදොස් කිරීමකින් හෝ දණ්ඩන නියමයකින් අතෘප්තියට පත් තැනැත්තා [illegible] මේ පරිච්ඡේදය යටතේ අභියාචනය කිරීමේ අයිතිවාසිකම නීතිපතිවරයා [illegible] සෑම අවස්ථාවක දී ම, අභියාචනාධිකරණයෙන් කලින් ලබාගත් අවසරය ඇතිව අභියාචනාධිකරණය වෙත අභියාචනය කළ හැකි ය.

ඇතැම් කරුණුවල දී අතෘප්තියට පත් තැනැත්තාට අභියාචනය කිරීමට ඇති අයිතිවාසිකම.

(2) මේ වගන්තියෙහි "අතෘප්තියට පත් තැනැත්තා" යන්නෙන්, කරන ලදැයි කියන යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයා විසින් මේ පරිච්ඡේදය යටතේ අභියාචනයක් කරනු ලැබිය හැකි යම් වරදකට යම් තැනැත්තකු හෝ ඔහුගේ දේපළ විෂය වී ඇත්තේ ද ඒ තැනැත්තා අදහස් වේ. තව ද ඒ තැනැත්තා මිය ගොස් ඇත්නම් ඔහුගේ ළඟම නෑයා, එනම් ඒ තැනැත්තාගේ ජීවත්ව සිටින භාර්යාව නැතහොත් ස්වාමිපුරුෂයා, ළමයින්, දෙමාපියන් හෝ අනෙකුත් පැවතෙන්නන් හෝ සහෝදර සහෝදරියන් හෝ ඊට ඇතුළත් වේ.

(3) [illegible] අධීක්ෂණයේ දී පරිශෝධනය කිරීම් වශයෙන් ක්‍රියා කිරීමට අභියාචනාධිකරණයට ඇති බලය කෙරෙහි මේ වගන්තියේ ඇතුළත් කිසිවක් කවර වූ හෝ ආකාරයකින් බල නොපෑ යුතු ය.

මහාධිකරණයේ නඩු විභාග

17. මේ පනතේ 9 වන වගන්තිය යටතේ නිශ්චිත කොට දක්වා ඇත්තා වූ ද ඒ යටතේ පවතින්නා වූ ද කවර වූ හෝ යම් අධිකරණ කලාපයක් ඇතුළත මහාධිකරණය විසින් ස්වකීය අධිකරණ බලය මේ පනතේ විධිවිධානවලට යටත්ව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ය. අභියාචනාධිකරණයේ සභාපතිවරයා විසින් කලින් කල ස්වකීය [illegible] පරිදි වූ [illegible] මගින් ඒ ලියවිල්ලේ නිශ්චිත කොට දක්වා ඇති ඒ ඒ කලාපයේ පැවැත්වෙන නඩු විභාගවල දී මහාධිකරණයේ අධිකරණ බලය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මහාධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරයකු නම් කොට තත් කාර්ය ඒ විනිශ්චයකාරවරයාට පවරා දෙනු ලැබිය හැකි ය.

මහාධිකරණයට අපහාස කිරීම.

18. මහාධිකරණයේ අධිකාරයට විරුද්ධව හෝ එහි [illegible] විරුද්ධව හෝ සිදු කරනු ලැබූ යම් අපහාස වරදක් සංජානනය කිරීමටත්, [illegible] විභාග කිරීමටත්, [illegible] ඒ වරදකරු [illegible] කාලයකට බන්ධනාගාරගත කරන ලෙස නියම කිරීමටත්, මහාධිකරණයට බලය හා අධිකාරය තිබිය යුතු ය. ඒ බන්ධනාගාරගත කිරීම අධිකරණය විසින් විධාන කරන පරිදි බරපතල වැඩ සහිතව හෝ නැතිව හෝ විය යුතු අතර, එය අතිරේකව හෝ ඒ වෙනුවට හෝ අධිකරණයේ අභිමතය පරිදි රුපියල් පන්දහසක් නොඉක්මවන දඩයක් ගෙවන ලෙස ද නියම කරනු ලැබිය හැකි ය.

IV වන පරිච්ඡේදය

දිසා අධිකරණ

දිසා අධිකරණවල අධිකරණ බලය.

19. සෑම දිසා අධිකරණයක් ම ලේඛනෝපගත කිරීමේ අධිකරණයක් විය යුතු අතර, සියලුම සිවිල්, ආදායම්, භාර, වස්තු භංගත්ව සහ තෙස්තමේන්තු කාරණා සහ [illegible] කාරණා අතුරින්, මේ පනත නිසා හෝ වෙනත් යම් ලිඛිත නීතියකින් හෝ මුල් අධිකරණ බලය විශේෂයෙන් වෙනත් යම් අධිකරණයකට අනන්‍ය වශයෙන් පවරා දෙනු ලැබූ [illegible] වෙනත් යම් [illegible] අනන්‍ය [illegible] භාර දෙනු ලැබූ [illegible] කාරණා හැර, අනෙකුත් කාරණා සම්බන්ධයෙන් අසීමිත මුල් අධිකරණ බලය ද [illegible] කිරීම [illegible] අධිකරණ බලය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලය ද දිසා අධිකරණයට [illegible] යුතු ය. [illegible] ද [illegible] මුල් සම්බන්ධයෙන් ද [illegible] සම්බන්ධයෙන් ද දිසා අධිකරණ [illegible] අධිකරණ බලය පවරා ඇත්තා වූ [illegible] අධිකරණ බලය පවරනු ලබන්නා වූ [illegible] යම් කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් ද ඉහත කී අන්දමේ ම අධිකරණ බලය දිසා අධිකරණයට තිබිය යුතු ය.

මුග්ධයන් සහ සිහිවිකල නැනැත්තන් කෙරෙහි වූ පෞද්ගලික භාරකාරත්වය සහ ඔවුන්ගේ දේපළෙහි භාරකාරත්වය.

20. (1) සෑම දිසා අධිකරණයක් විසින් ම, ස්වකීය අධිකරණ දිසාව ඇතුළත පදිංචි සියලු මුග්ධයන් සහ සිහිවිකල නැනැත්තන් ද මානසික හෝ කායික දුබලතා නිසා හෝ ඒ දුබලතා දෙකම නිසා අවස්ථෝචිත පරිදි තමා හෝ තම කටයුතු හෝ බලා ගැනීමට හෝ පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි නැනැත්තන් ද අධිකරණයේ රක්ෂිතයන් බවට පත් කිරීමේ සහ ඒ සියලු නැනැත්තන් සහ ඔවුන්ගේ මුදල් සඳහා භාරකරුවන් සහ දේපළ ආරක්ෂකයන් පත් කිරීමේ ද, ඒ නැනැත්තන් නඩත්තු කිරීම සඳහා සහ ඔවුන්ගේ මුදල් නිසි පරිදි කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ආඥා කිරීමේ දී, එකී භාරකරුවන්ගෙන් සහ දේපළ ආරක්ෂකයන්ගෙන් එකී කළමනාකරණය සඳහා යෝග්‍ය ඇප ගැනීමේ සහ ගිණුම් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඔවුන්ට නියම කිරීමේ ද, ඉහත කී යම්කිසි නැනැත්තන්ට හෝ ඔවුන්ගේ මුදල්වලට හෝ ලැබිය යුතුව ඇති යම් ශේෂයක් වේ නම් එය ගෙවන ලෙස ඒ භාරකරුවන්ට සහ දේපළ ආරක්ෂකයන්ට නියම කිරීමේ සහ එය ගෙවීමට ඔවුන්ට බල කිරීමේ ද, එවැනි යම් ශේෂයන් සුරක්ෂිතව ආයෝජනය කිරීම සඳහා ආඥා කිරීමේ ද, අවස්ථාව අනුව අවශ්‍ය වන පරිදි කලින් කල ඒ භාරකරුවන් සහ දේපළ ආරක්ෂකයන් ඉවත් කිරීමේ සහ ඒ වෙනුවට වෙනත් නැනැත්තන් පත් කිරීමේ ද සම්පූර්ණ බලය ඇතිව, එවැනි සියලු නැනැත්තන්ගේ ආරක්ෂාව සහ භාරකාරත්වය දැරිය යුතු ය.

(2) යම් නැනැත්තකු (1) වන උපවගන්තිය යටතේ අධිකරණයේ රක්ෂිතයකු බවට පත් කරනු ලැබූ විට, ආරක්ෂාව සඳහා වූ ආඥා ඇතුළුව අධිකරණය විසින් ආඥාවකින් නියම කරනු ලැබිය හැකි නියම සහ කොන්දේසිවලට යටත්ව, අධිකරණයේ අවසරය ඇති ව මිස ඔහු ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටතට ගෙන යාම නොකළ යුතු ය. අධිකරණයේ අවසරය නොමැතිව දැන දැනම එවැනි නැනැත්තකු එසේ ගෙන යන්නා වූ හෝ ගෙන යාමෙහි ලා සහාය වන්නා වූ යම් නැනැත්තකු අධිකරණයට අපහාස කරනු ලැබුවක් ලෙස දඬුවම් කරනු ලැබීමට යටත් විය යුතු ය.

(3) සිහි විකල නැනැත්තන්ගේ සහ මානසික ඌනතා ඇති නැනැත්තන්ගේ දේපළ භාරව සිටීම සම්බන්ධයෙන් මේ වගන්තිය යටතේ දිසා අධිකරණවල අධිකරණ බලය හා බලතල ශ්‍රී ලංකාවේ වාසික නොවන සිහිවිකල නැනැත්තන්ගේ සහ මානසික ඌනතා ඇති නැනැත්තන්ගේ ශ්‍රී ලංකාවෙහි පිහිටි දේපළ භාරව සිටීම කෙරෙහි ද ව්‍යාප්ත විය යුතු අතර එවැනි යම් දේපළක් පිහිටා ඇත්තේ යම් දිසා අධිකරණයක ප්‍රාදේශීය සීමා තුළ ද එම දිසා අධිකරණය විසින් එම අධිකරණ බලය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිය හැකි ය.

(4) " මානසික ඌනතා ඇති නැනැත්තා " යන්නෙන් මානසික ආබාධයක් හෝ අබලතාවක් ඇත්තා වූ ද, තත්කාලයෙහි බල පවත්නා නීතියට අනුව සිහිවිකල නැනැත්තකු ලෙස විනිශ්චය කරනු නොලැබූ ද තම කටයුතු පාලනය කර ගැනීමට හැකියාවක් නොමැත්තා වූ ද නැනැත්තෙක් අදහස් වේ.

තෙස්තමේන්තු අධිකරණ බලය.

21. තත් කාලයෙහි බලපවත්නා නීතියට යටත්ව සහ අනුකූලව, සෑම දිසා අධිකරණයකට ම —

(1) අන්තිම කැමති පත්‍රයක් නොතබා මිය යන තැනැත්තන්ගේ බූදලය සහ බඩුභාණ්ඩ ද ඔවුන්ගේ බූදලය හෝ බඩු භාණ්ඩ පරිපාලනය කිරීමට යම්කිසි පොල්මාකරුවකු නැතහොත් භාරකරුවකු අන්තිම කැමති පත්‍රයකින් හෝ තෙස්තමේන්තුවකින් හෝ පත් කර නොමැතිව මිය යන යම්කිසි තැනැත්තන්ගේ බූදලය සහ බඩුභාණ්ඩ ද ඇත්තේ ඒ අධිකරණ දිසාව තුළ වුව ද ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත වෙනත් යම්කිසි අධිකරණ දිසාවක හෝ දිසාවල හෝ වුව ද ඒ බූදල් හෝ බඩුභාණ්ඩ පාලනය කිරීම සඳහා තත් කාලයෙහි බලපවත්නා නීතියට අනුව අද්මිනිස්ත්‍රාසිකරුවන් පත් කිරීමට සම්පූර්ණ බලය හා අධිකාරය තිබිය යුතු ය;

(2) ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත යම් දේපළක් තබා මිය ගිය යම් තැනැත්තකුගේ අන්තිම කැමති පත්‍රය සහ තෙස්තමේන්තුව වශයෙන් හෝ ඒ සඳහා හෝ ඒ අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලද ලේඛනයක හෝ ලේඛනවල වලංගු භාවය පරීක්ෂා කිරීමට සහ ඒ පිළිබඳව තීරණය කිරීමට ද එය වාර්තා ගත කිරීමට සහ ඒ වෙනුවෙන් ප්‍රොබේට් බලපත්‍රය ප්‍රදානය කිරීමට ද සම්පූර්ණ බලය හා අධිකාරය තිබිය යුතු ය;

(3) ඉහත කී පරිදි වූ යම්කිසි අන්තිම කැමති පත්‍රයකින් හෝ තෙස්තමේන්තුවකින් පත් කරන ලද පොල්මාකරුවන් හෝ භාරකරුවන් ඒ වෙනුවෙන් ප්‍රොබේට් බලපත්‍රය අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිට ලබාගෙන නොමැති අවස්ථාවල දී හෝ එසේ පෙනී සිට එවැනි ප්‍රොබේට් බල පත්‍රයක් ලබාගෙන තිබුණ ද එවැනි ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් වී ඇති අවස්ථාවල දී නැතහොත් මිය යාම නිසා හෝ අන් හේතුවක් නිසා හෝ එකී භාරය අංග සම්පූර්ණව ක්‍රියාවේ යෙදවීමට නොහැකිව පවතින අවස්ථාවල දී එකී අන්තිම කැමති පත්‍රයේ හෝ තෙස්තමේන්තුවේ භාරය පරිපාලනය කිරීම සඳහා හෝ ක්‍රියාවේ යෙදවීම සඳහා අද්මිනිස්ත්‍රාසිකරුවන් පත් කිරීමට සම්පූර්ණ බලය හා අධිකාරය තිබිය යුතු ය; තව ද

(4) යම් මිය ගිය තැනැත්තන්ගේ අන්තිම කැමති පත්‍රවල සහ තෙස්තමේන්තුවල හෝ අන්තිම කැමති පත්‍රයක් නොතබා මිය ගිය තැනැත්තන්ගේ දේපළවල හා බඩුභාණ්ඩයේ හෝ සියලුම පොල්මාකරුවන්ගෙන් සහ අද්මිනිස්ත්‍රාසිකරුවන්ගෙන් ද යම් මිය ගිය තැනැත්තන්ගේ අන්තිම කැමති පත්‍ර සහ තෙස්තමේන්තු අද්මිනිස්ත්‍රාසි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කරන පොල්මාකරුවන්ගේ ඇටෝර්නි බලකරුවන්ගෙන් ද එම භාර විශ්වාසවන්ත ලෙස ඉටු කිරීම සඳහා සහ එම භාර ක්‍රියාවේ යෙදවීමේ දී ඔවුන් අතට පත් වන හෝ ඔවුන් විසින් වැය කරනු ලබන සියලු දේ ගැන එම අධිකරණයට නිසි ගණන්

කිසියම් අපරාධයක් කිරීම සඳහා (ඇප [illegible] නියම කිරීම අවශ්‍යතාවයක් වන අධිකරණ [illegible] පෙනී යන [illegible] අවශ්‍ය වන්නා වූ ද) නීති ඇප [illegible] ද නීති [illegible] කිසියම් අපරාධයක් කරන ලෙස [illegible] කිරීමට ද සම්පූර්ණ බලය හා අධිකාරය ඇත්තේ ය; තවද එවුන් විසින් අපරාධයක් කරන ලද සියලු [illegible] අවශ්‍යතාවයක් වන අධිකරණය විසින් [illegible] ලබන යම් අවශ්‍ය වන යම් පරිදි සහ [illegible] විභාගයක කරවීමට හා පරීක්ෂා කරවීමට ද එම කාර්ය ඉටු කිරීමෙහි ලා [illegible] එවුන් [illegible] කලින් කල [illegible] ඇති යම් [illegible] අය කිරීමට හා ඒවා ගෙවන ලෙස [illegible] කිරීමට ද එවැනි [illegible] කරන ලෙස [illegible] කිරීම සහ [illegible] නිර්මාණ කරනු ලබන [illegible] හා [illegible] එකී අද්විතීය [illegible] කාර්යයන්ට හා පොලිස් නිලධාරීන්ට [illegible] කිරීමට ද අවශ්‍ය [illegible] පරිදි කලින් කල ඒ අද්විතීය [illegible] ඒ [illegible] කිරීමට ද ඒ අධිකරණයට සම්පූර්ණ බලය හා අධිකාරය තිබිය යුතු ය.

22. යම් අධිකරණයක අධිකරණ බල සීමාව තුළ [illegible] යම් [illegible] යම් [illegible] පිළිබඳ [illegible] පිළිබඳ [illegible] යම් අධිකරණයක් [illegible] කර ඇති අවශ්‍ය වන [illegible] හෝ අද්විතීය [illegible] සඳහා වූ යම් [illegible] යම් අධිකරණයක් වෙත කර ඇති අවශ්‍ය වන [illegible] හෝ අද්විතීය [illegible] සම්බන්ධයෙන් එකී අධිකරණය [illegible] යම් නඩු [illegible], [illegible] නඩු [illegible], [illegible] හෝ [illegible] අධිකරණයට මාරු කිරීම [illegible], එසේ මාරු කිරීම සඳහා [illegible] [illegible] අධිකරණය විසින් කිරීම [illegible] යුතු ය. එය එසේ මාරු කරනු ලැබූ යම් අධිකරණයට ද එම අධිකරණය විසින් එය [illegible] කළ යුතු අතර එම යම් අධිකරණයක් විසින් එය [illegible] කළ [illegible] ද ඒ අධිකරණයට ඒ සම්බන්ධයෙන් [illegible] බලතල හා අධිකරණ බලය ද, සියලු [illegible] සඳහා, ඒ [illegible] ලෙස, සියලු [illegible] සම්බන්ධයෙන්, ඒ නඩු [illegible], [illegible] හෝ [illegible] මාරු කරනු ලැබූ අධිකරණයට තිබිය යුතු ය.

[illegible] නඩු මාරු කිරීම.

23. [illegible] යම් ලිඛිත නීතියක් [illegible] අවශ්‍ය වන [illegible] අධිකරණ [illegible] විසින් [illegible] කරන ලද යම් නඩු තීන්දුවකින්, තීන්දු [illegible] හෝ [illegible] අභියාචනයට [illegible] යම් [illegible] එම අධිකරණය [illegible] හෝ [illegible] පිළිබඳ [illegible] එම නඩු තීන්දුව, තීන්දු [illegible] හෝ [illegible] අභියාචනයක්, [illegible] කිරීමේ [illegible] හා [illegible] සම්බන්ධයෙන් [illegible] වූ [illegible]

අභියාචනා.

ආකාරය හා කාර්ය පටිපාටිය පාලනය කෙරෙන්නා වූ යම් නීතියකට, නියෝගයකට හෝ රීතියකට අනුකූලව, අභියාචනාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.

V වන පරිච්ඡේදය

පවුල් අධිකරණ

පවුල් අධිකරණ වල අධිකරණ බලය.

24. (1) පවුල් අධිකරණය ලේඛනෝපගත කිරීමේ අධිකරණයක් විය යුතු අතර ඒ අධිකරණයට වෛවාහික ආරාවුල් සම්බන්ධයෙන් ද දික්කසාද හෝ විවාහ ශූන්‍යතා හෝ වෙන්වීම සඳහා වූ නඩු, අනාචාරය සඳහා වන්දි ගෙවීම පිළිබඳ නඩු සම්බන්ධයෙන් ද නඩත්තු සහ දික්කසාද දීමනා සඳහා වූ ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් ද ස්වාමිපුරුෂයා හා භාර්යාව අතර, දෙමාපියන් හා දරුවන් අතර වෛවාහික දේපළ පිළිබඳව, බාලවයස්කාර දරුවන්ගේ භාරය පිළිබඳව සහ යැපෙන්නන්ගේ හිමිකම්පෑම් පිළිබඳව ඇතිවන ආරාවුල් සම්බන්ධයෙන් ද පුද්ගල භාරකාරත්වය හෝ දේපළ භාරකාරත්වය පිළිබඳ කාරණ සම්බන්ධයෙන් ද, සුජාතභාවය සහ අවජාතභාවය ද වෛවාහිකත්වය ද පිළිබඳ තත්ව ප්‍රකාශ කරවා ගැනීමේ හිමිකම් පෑම් සම්බන්ධයෙන් ද, දරුකමට හදා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ද උප්පැන්න ලේඛන සටහන් සංශෝධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ද, දූෂණය කිරීම සහ වෛවාහික පොරොන්දු කඩ කිරීම සඳහා හිමිකම් පෑම් සම්බන්ධයෙන් ද වෙනත් යම් කිසි නීතියකින් විධිවිධාන සලසා ඇති වෙනත් කාරණ සම්බන්ධයෙන් ද තනි මුල් අධිකරණ බලය තිබිය යුතු ය:

එසේ වුව ද මේ උපවගන්තියේ ඉහතින් වූ විධිවිධානවල කිසිවක් උඩරට විවාහ හා දික්කසාද පනතේ විධිවිධාන කෙරෙහි සහ මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද පනතේ විධිවිධාන කෙරෙහි බල නොපැවැත්විය යුතු ය.

(2) (1) වන උපවගන්තියේ සඳහන් සියලු කාරණ සම්බන්ධයෙන් තනි හා අනන්‍ය අධිකරණ බලය ද පවුල් අධිකරණයට තිබිය යුතු ය. තව ද මෙහි ඇතුළත් උපලේඛනයෙහි සඳහන් ප්‍රඥප්ති අතුරින් කිසිවක එම කාරණ සම්බන්ධයෙන් යම් අධිකරණයක් පිළිබඳව සඳහන් කෙරෙන අවස්ථාවක එය පවුල් අධිකරණයක් සම්බන්ධයෙන් කෙරෙන සඳහන් කිරීමක් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතුය:

එසේ වුව ද එකී යම් ප්‍රඥප්තියක විධිවිධාන උල්ලංඝනය වන පරිදි සිදු කරන ලදැයි කියන යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් මේ උපවගන්තියේ විධිවිධාන අදාළ නොවිය යුතු ය

(3) අයුතු ලෙස නැතහොත් නීති විරෝධී ලෙස අත් අඩංගුවේ තබා ගනු ලැබ ඇතැයි කියන යම් බාලවයස්කාර දරුවකුගේ හෝ යම් විවාහයක, භාර්යාවකගේ නැතහොත් ස්වාමිපුරුෂයකුගේ හෝ භාරය සඳහා, එම බාලවයස්කාර දරුවාගේ හෝ එම ස්වාමිපුරුෂයාගේ හෝ භාර්යාවගේ දෙමාපියන්ගෙන් කෙනකු විසින් හෝ භාර්යාව නැතහොත් ස්වාමිපුරුෂයා විසින් හෝ භාරකරුවකු විසින් හෝ නෑයකු විසින් හෝ කරනු ලැබූ ඉල්ලීමක් පවුල් අධිකරණය

විසින් විභාග කොට තීරණය කළ යුතු ය; තව ද එවැනි ඉල්ලීමක් විභාග කොට ඒ පිළිබඳ තීරණයක් කිරීමට හා ඒ කාරණය අනුව [illegible] අවශ්‍ය විය හැකි අතුරු ආඥාවක් හෝ අවසාන ආඥාවක් හෝ කිරීමට ද ඒ අධිකරණයට සම්පූර්ණ බලය හා අධිකරණ බලය තිබිය යුතු ය.

[illegible]

25. [illegible] [illegible] සහ [illegible] [illegible] ඇති [illegible] [illegible] සහ කාර්ය ද [illegible] [illegible] කාර්ය ද සම්බන්ධයෙන් 20 වන වගන්තිය යටතේ දිසා අධිකරණවල අධිකරණ බලය සහ බලතල, ඒ ආඥාපනතේ 8 සහ ඒ බලතල ම [illegible] [illegible] සහ [illegible] [illegible] ද [illegible] [illegible] කාර්ය ද සම්බන්ධයෙන් පවුල් අධිකරණයක් විසින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු අතර, ඒ අධිකරණ බලය සහ බලතල ශ්‍රී ලංකාවෙහි [illegible] [illegible] [illegible] සහ [illegible] ශ්‍රී ලංකාවෙහි [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ද [illegible] විය යුතු ය.

පවුල් උපදේශකයා

26. (1) එක් එක් පවුල් අධිකරණයට අනුයුක්ත කළ "පවුල් උපදේශක" යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන නිලධරයකු විය යුතු ය. යම් ආරවුලක් සම්බන්ධයෙන් පවුල් අධිකරණයට අධිකරණ බලය ඇත්තේ ද ඒ ආරවුල, පරීක්ෂණය හෝ නඩු විභාගය සඳහා පවුල් අධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරයා වෙත යොමු කරනු ලැබීමට පෙර එම ආරවුල සමථයකට පත් කර ගැනීම සඳහා එහි පාර්ශ්වකරුවන් පෙළඹවීමට හැකි සෑම ප්‍රයත්නයක් ම දැරීම ඒ නිලධරයාගේ කාර්යය විය යුතු ය.

(2) එවැනි යම් ආරවුලක් සමථයකට පත් කරනු ලැබූ අවස්ථාවක සමථයට පත් කිරීමේ නියම වාර්තාගත කරනු ලැබිය යුතු අතර, ආරවුලෙහි එක් එක් පාර්ශ්වය විසින් ද පවුල් උපදේශකයා විසින් ද එයට අත්සන් තැබිය යුතු ය. ඒ වාර්තාගත කරන ලද නියම පවුල් අධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, ඉන් පසු ඒ විනිශ්චයකාරවරයා විසින් ඒ අධිකරණයේ තීන්දු ප්‍රකාශයක් ලෙස වාර්තාගත කළ යුතු ය.

(3) (1) වන උපවගන්තියේ සඳහන් යම් ආරවුලක් සමථයට පත් කිරීමට පවුල් උපදේශකයාට නොහැකි වන අවස්ථාවක ඒ ආරවුල පරීක්ෂණයකින් හෝ නඩු විභාගයකින් පසු විනිශ්චය කිරීම සඳහා පවුල් අධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරයා වෙත යොමු කළ යුතු ය.

(4) පවුල් උපදේශකයකු විසින් (3) වන උපවගන්තිය යටතේ යම් ආරවුලක් යොමු කරනු ලබන තුරු, පවුල් අධිකරණයක කිසිම විනිශ්චයකාරවරයකු විසින් ඒ ආරවුල සම්බන්ධයෙන් යම් පරීක්ෂණයක් හෝ නඩු විභාගයක් පවත්වනු නොලැබිය යුතු ය.

අභියාචන.

27. පවුල් අධිකරණයක් විසින් පරීක්ෂණයක් හෝ නඩු විභාගයක් පැවැත්වීමෙන් පසු ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද යම් නඩු තීන්දුවකින්, තීන්දු ප්‍රකාශයකින් හෝ ආඥාවකින් අතෘප්තියට පත් යම් පාර්ශ්වකරුවකු විසින් දීම අධිකරණයේ තීන්දුවකට විරුද්ධව කරන අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ආකාරය හා එය ඉදිරිපත් කිරීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු කාර්ය පටිපාටිය සලසන යම්කිසි නීතියකට, නියෝගයකට හෝ රීතියකට අනුකූලව, ඊට විරුද්ධව නීතිය පිළිබඳ හෝ සිද්ධිය පිළිබඳ වූ යම් ප්‍රශ්නයක් මත අභියාචනාධිකරණය වෙත අභියාචනය කළ හැකි ය.

එක් පවුල් අධිකරණයක සිට වෙනත් පවුල් අධිකරණයකට නඩු මාරු කිරීම සහ නඩු ඒකාබද්ධ කිරීම.

28. (1) එකම පවුලේ ආරවුල සම්බන්ධයෙන් හෝ ආරවුලට සම්බන්ධ එකම ආරවුල වන පවුල් ආරවුලක් සම්බන්ධයෙන් හෝ පවුල් අධිකරණ එකකට වැඩි ගණනක විභාගයට ගෙන ඇති නඩු කටයුතු හෝ නඩු දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් පවරනු ලැබ ඇති විට ඒ නඩු කටයුත්ත හෝ නඩුව මාරු කරන ලෙස ඒ නඩු කටයුත්තේ හෝ නඩුවේ යම් පාර්ශ්වකරුවකු විසින් අභියාචනාධිකරණයෙන් ඉල්ලීම් කළ හැකි ය; නැතහොත් ඒ නඩු කටයුත්ත හෝ නඩුව පවත්නා පවුල් අධිකරණයේ යම් විනිශ්චයකාරවරයකු විසින් ඒ කාරණය අභියාචනාධිකරණය වෙත යොමු කරනු ලැබිය හැකි ය. ඒ සියලු ආරවුල් එක් පවුල් අධිකරණයක් විසින් එකවරම සහ ඉක්මණින් විභාග කොට තීරණය කළ හැකි වනු සඳහා අභියාචනාධිකරණය විසින් ස්වකීය මතය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඒ සුදුසු යයි සලකන ආකාරයට ඒ නඩු කටයුතු හෝ නඩු එකක් හෝ වැඩි ගණනක්, ඒ බැවින් එකී පාර්ශ්වකරුවන් විසින් ඒ නඩු කටයුතු හෝ නඩු පවරනු ලැබ ඇති එක් පවුල් අධිකරණයකට මාරු කරනු ලැබිය යුතු ය.

(2) එකම පාර්ශ්වකරුවන් අතර හෝ කරුණුවලින් එකම කාරණයක් සම්බන්ධව එකම පවුල් අධිකරණයක පවරනු ලැබ ඇති හෝ විනිශ්චයට සලකා බලමින් පවත්නා නඩු කටයුතු හෝ නඩු දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් ඇති විටක ඒ අධිකරණයේ මතය අනුව ඒ නඩු කටයුතු හෝ නඩු ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් පාර්ශ්වයන් වෙත යම් හෝ යුක්තිය ඉටුවීම සඳහා ගත යුතු කාලයට හානි වී ඇති කාරණා දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් ඇති විටක ඒ අධිකරණයේ මතය අනුව ඒ නඩු ඒකාබද්ධ කිරීම අවශ්‍ය වේ නම් එය එසේ ඒකාබද්ධ කරන ලෙස නියෝග කිරීමට ඒ අධිකරණයට බලය ඇත්තේ ය. එබඳු අවස්ථාවක දී අධිකරණය විසින් එම කාරණයේ අවසාන අනුපිළිවෙල සහ එම කාරණයේ දී යුක්තිය ඉටු කිරීම පිණිස සැලකිල්ලට ගත යුතු අවශ්‍ය විය හැකි යම් ආඥාවක් කළ හැකි ය; යම් නඩු තීන්දුවක් ප්‍රකාශයට පත් කළ හැකි ය; යම් තීන්දු ප්‍රකාශයක් වාර්තාගත කළ හැකි ය.

පවුල් අධිකරණ වල කාර්ය පටිපාටිය.

29. පවුල් අධිකරණයක සියලු නඩු කටයුතු, ඊට අදාළ විය හැකි යම් නීතියකට අනුකූලව ද එවැනි නීතියක් නොමැති අවස්ථාවක දී සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ ඊට අදාළ කාර්ය පටිපාටිය අනුව විධිවිධානවලට අනුකූලව ද පැවැත්විය යුතු ය; එසේ ම පැහැදිලිව ඉල්ලීම් කළහොත් ඒ නඩු කටයුතු ඒ නීතියට අනුකූලව ඒ අධිකරණයේ දී පැවැත්විය යුතු ය:

එසේ වුව ද ළමයින් දරුකමට හදා ගැනීමේ ආඥාපනත සහ නඩත්තු ආඥාපනත සහ ආඥාපනත යටතේ නඩු කටයුතු පැවැත්වීම සහ නඩු කටයුතු පවත්වනු ලබන ශාලා සම්බන්ධයෙන් බලපවත්නා,

ඒ ආඥාපනත්වල ඇති විධිවිධාන, පවුල් අධිකරණවල පවරනු ලබන ඒවැනි නඩු කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අදාළ වන සේ සැලකිය යුතු ය:

එසේ ම තවදුරටත්, සෑම පවුල් අධිකරණයක ම බාලවයස්කාර ළමයින්ගේ රැකවරණය සහ භාරය සඳහා වන සියලු ඉල්ලීම්වලට අන් සියලු කාරණා අභිභවා ප්‍රමුඛත්වය දිය යුතු අතර, ඒවා [illegible] විභාග නොකිරීමට [illegible] අවස්ථා [illegible] ඇති වූ හොත් මිස, ඒ ඉල්ලීම පිළිබඳ කටයුතු අනුපිළිවෙළින් අවසාන වන තෙක් [illegible] ඒවා පිළිබඳ විභාග දිනපතා ම පැවැත්විය යුතු ය.

VI වන පරිච්ඡේදය

මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ

බලතල හා අධිකරණ බලය.

30. දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ හෝ අපරාධ නඩු විධානයට අදාළ නීතියේ හෝ විධිවිධාන ප්‍රකාර නැතහොත් සියලු බලතල හා අධිකාර දරා ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් සියලු කාර්ය ඉටු කිරීමටත් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණවලට කවර හෝ ආකාරයකින් බලය පවරන්නා වූ හෝ නියම කරන්නා වූ හෝ කාලයෙහි බලපවත්නා වෙනත් යම් ලිඛිත නීතියක විධිවිධාන ප්‍රකාර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයකට යම් බලතල, අධිකාරයක් හෝ කාර්යයක් පැවරී හෝ නියම වී ඇත්තේ ද ඒ සියලු බලතල, අධිකාර හා කාර්ය සෑම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක් විසින් ම දරා ක්‍රියාත්මක කළ යුත්තේ ය; නැතහොත් ඉටු කළ යුත්තේ ය.

මේ වගන්තියේ කාර්ය සඳහා "අපරාධ නඩු විධානයට අදාළ නීතිය" යන්නෙන්, ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 1973 අංක 44 දරන යුක්තිය පසිඳලීමේ පනත හෝ ඊට ආදේශ වශයෙන් පනවන ලද වෙනත් යම් නීතියක් හෝ අදහස් වේ.

අභියාචනය කිරීමේ අයිතිවාසිකම.

31. මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක් විසින් කරන ලද හෝ නියම කරන ලද වරදකරු කිරීමකින්, දණ්ඩන නියමයකින් හෝ ආඥාවකින් අතෘප්තියට පත් යම් පාර්ශ්වකරුවකු විසින්, යම් නීතියක විධිවිධානවලට යටත් ව අභියාචනය කිරීම පිළිබඳ ව වන පටිපාටිය සහ ක්‍රමය පාලනය වන යම් නීතියකට, නියමයකට හෝ රීතියකට අනුකූලව, මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ඒ වරදකරු කිරීමට, දණ්ඩන නියමයට හෝ ආඥාවට විරුද්ධව අභියාචනාධිකරණයට අභියාචනය කළ හැකි ය.

VII වන පරිච්ඡේදය

ප්‍රාථමික අධිකරණ

සිවිල් අධිකරණ බලය.

32. (1) නඩු, අලාභය, ඉල්ලීම හෝ හිමිකම්පෑම රුපියල් එක් දහස් පන්සියය නොඉක්මවන අවස්ථාවක වෙනත් යම් නීතියක විධිවිධානවලට යටත් ව සෑම ප්‍රාථමික අධිකරණයකටම මුල් අධිකරණ බලය තිබිය යුතු අතර පළාත් පාලන ආයතනවල අතුරු ව්‍යවස්ථා ක්‍රියාවේ යෙදවීම සම්බන්ධයෙන් සහ ඒ පළාත් පාලන ආයතනවල ආදායම් අයකර ගැනීමට අදාළ කාරණා සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ බලය ද එයට තිබිය යුතු ය.

(2) ප්‍රාථමික අධිකරණවලට මෙහි සතරවන උපලේඛනයෙහි සඳහන් ආරවුල් සම්බන්ධයෙන්, [illegible] [illegible] [illegible] ද අධිකරණ බලය නොතිබිය යුතු ය.

අපරාධ අධිකරණ බලය.

33. (1) අමාත්‍යවරයා විසින් නියෝගයක් මගින් නියම කරනු ලබන යම් වැරදි සම්බන්ධයෙන් අනන්‍ය මුල් අපරාධ අධිකරණ බලය සෑම ප්‍රාථමික අධිකරණයකට ම තිබිය යුතු අතර, එක් එක් වැරදි සම්බන්ධයෙන් විය යුතු ඒ ඒ [illegible] වැරදි [illegible] [illegible] කිරීම, නියම කිරීම හා [illegible] අමාත්‍යවරයා විසින් ඒ නියෝගයෙහි සඳහන් කළ හැකි ය.

(2) යම් [illegible] හෝ ඒ [illegible] [illegible] ලද යම් [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] අධිකරණ බලය ප්‍රාථමික අධිකරණය වෙත පවරනු ලැබ ඇත්තා වූ ද [illegible] වැරදි [illegible] [illegible] හා අනන්‍ය අධිකරණ බලය ඒ ප්‍රාථමික අධිකරණයට තිබිය යුතු ය.

(3) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ [illegible] යම් වරදක් [illegible] [illegible] පවත්වනු ලැබූ නඩු විභාගයකින් [illegible] [illegible] නිර්ණය කරනු ලැබූ යම් [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] නියම කිරීමෙන් [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] බලපැවැත්වෙනු නොලැබිය යුතු ය.

ආරවුල් සමථ කිරීමේ කාර්යය.

34. (1) යම් සිවිල් නඩු කටයුත්තක් හෝ කාරණයක් ප්‍රාථමික අධිකරණයක පවරනු ලැබූ අවස්ථාවක, [illegible] [illegible] [illegible] පාර්ශ්වකරුවන් කැඳවා, [illegible] [illegible] නඩු විභාගයක් [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] විනිශ්චයකාරවරයාගේ කාර්යය විය යුතු ය. සමථයකට එළඹීම සඳහා ඒ පාර්ශ්වකරුවන් එකඟවන අවස්ථාවක, ඒ සමථය [illegible] [illegible] කළ යුතු අතර පාර්ශ්වකරුවන් විසින් ඒ [illegible] අත්සන් කරනු ලැබිය යුතු ය. [illegible] ද එය ඒ අධිකරණයේ තීන්දු ප්‍රකාශයක් වශයෙන් සටහන් කරනු ලැබිය යුතු අතර ඒ අධිකරණයේ තීන්දු ප්‍රකාශයක් ලෙස ක්‍රියාවේ [illegible] ලැබිය යුතු ය.

(2) යම් අපරාධ නඩු කටයුත්තක් හෝ කාරණයක් ප්‍රාථමික අධිකරණයක පවරනු ලැබූ අවස්ථාවක, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] සම්බන්ධ පාර්ශ්වකරුවන් කැඳවා [illegible] [illegible] හෝ [illegible] සමථයකට එළඹීම සඳහා ඒ පාර්ශ්වකරුවන් පෙළඹවීම ඒ අධිකරණ [illegible] විනිශ්චයකාරවරයාගේ කාර්යය විය යුතු ය. සමථයකට එළඹීමට ඒ පාර්ශ්වකරුවන් එකඟවන අවස්ථාවක ඒ සමථය [illegible] කළ යුතු අතර සම්බන්ධ පාර්ශ්වකරුවන් විසින් ඒ [illegible] අත්සන් කරනු ලැබිය යුතු ය. [illegible] ද [illegible] යම් [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ඇත ද ඒ නඩු කටයුත්ත හෝ කාරණය [illegible] [illegible] යම් වරදකට ද ඒ වරද සම්බන්ධයෙන් [illegible] කරනු ලැබිය යුතු ය.

අභියාචන.

35. (1) ප්‍රාථමික අධිකරණයක් විසින් පවත්වනු ලැබූ පරීක්ෂණයකින් හෝ නඩු විභාගයකින් පසුව සටහන් කරනු ලැබූ හෝ නියම කරනු ලැබූ යම් නඩු තීන්දුවකින්, ආඥාවකින්, තීන්දු ප්‍රකාශයකින්, වරදකරු කිරීමකින් හෝ දණ්ඩන නියමයකින් අතෘප්තියට පත් යම් පාර්ශ්වකරුවකු විසින් යම් නීතියකට අනුකූලව සහ අභියාචනය කිරීම පිළිබඳ කාර්ය පටිපාටිය සහ ක්‍රමය පරිපාලනය වන යම් ලිඛිත නීතියකට, නියෝගයකට හෝ රීතියකට අනුකූලව, නීතිය පිළිබඳ වූ හෝ සිද්ධිය පිළිබඳ වූ හෝ යම් දෝෂයක් සම්බන්ධයෙන් ඒ නඩු තීන්දුවට, ආඥාවට, තීන්දු ප්‍රකාශයට, වරදකරු කිරීමට හෝ දණ්ඩන නියමයට විරුද්ධව අභියාචනාධිකරණයට අභියාචනය කරනු ලැබිය හැකි ය ;

එසේ වුව ද එසේ අභියාචනය කිරීම පිළිබඳ කාර්ය පටිපාටිය සහ ක්‍රමය පාලනය වන එවැනි නීතියක්, නියෝගයක් හෝ රීතියක් නොමැති අවස්ථාවක මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයකින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අභියාචනවලදී අදාළ විධිවිධාන අපරාධ කාරණයක හෝ නඩු කටයුත්තක අභියාචනයක් සම්බන්ධයෙන් අදාළ විය යුතු අතර දිසා අධිකරණයකින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අභියාචනවලට අදාළ විධිවිධාන සිවිල් කාරණයක හෝ නඩු කටයුත්තක අභියාචනයක් සම්බන්ධයෙන් අදාළ විය යුතු ය.

(2) පාර්ශ්වකරුවන් අතර වූ ආරාවුල මේ පරිච්ඡේදයේ විධිවිධාන යටතේ බේරුම් කර ගැනීමේ හේතුවෙන් සටහන් කරනු ලැබූ හෝ නියම කරනු ලැබූ යම් නඩු තීන්දුවකට, ආඥාවකට, තීන්දු ප්‍රකාශයකට, වරදකරු කිරීමකට හෝ දණ්ඩන නියමයකට විරුද්ධව අභියාචනයක් කළ නොහැකි විය යුතුය.

ප්‍රාථමික අධිකරණ වල කාර්ය පටිපාටිය.

36. ප්‍රාථමික අධිකරණයක සිදුවූ නඩු කටයුතු වල අදාළ කරනු ලැබිය හැකි යම් නීතියකට අනුකූලව ද එවැනි නීතියක් නොමැති නම් සිවිල් කාරණයක් හෝ නඩු කටයුත්තක් සම්බන්ධයෙන් වූ විට සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ ලදු කාර්ය පටිපාටිය, අදාළ විධිවිධානවලට අනුකූලව ද අපරාධ කාරණයක් හෝ නඩු කටයුත්තක් සම්බන්ධයෙන් වූ විට මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක ලදු නඩු විභාගවලට අදාළ විධිවිධානවලට අනුකූලව ද හැකිතාක් ඉක්මණින් පවරා පවත්වා ගෙන යා යුතු ය.

VIII වන පරිච්ඡේදය

පොදු විධිවිධාන

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත අභියාචනය කිරීමේ අයිතිය බාධිතය.

37. මහාධිකරණයෙන්, දිසා අධිකරණවලින්, පවුල් අධිකරණ වලින් හෝ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණවලින් ඉදිරිපත් නොකෙරෙන යම් අභියාචනයක් පිළිබඳ අභියාචනාධිකරණයේ යම් නඩු තීන්දුවක් හෝ ආඥාවක් සම්බන්ධයෙන්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සහ වෙනත් යම් නීතියක විධිවිධානවලට අනුකූලව, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත අභියාචනය කිරීමේ අයිතිවාසිකමක් තිබිය යුතු ය.

අභියාචනයේ දී කරනු ලබන නඩු තීන්දු ආදිය මුල් අවස්ථා අධිකරණ මගින් ක්‍රියාවේ යෙදවිය යුතු බව.

38. මුල් අවස්ථා අධිකරණයකින් අභියාචනාධිකරණයට හෝ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අභියාචනය කරනු ලැබූ සියලු අවස්ථාවල දී අවස්ථාවෝචිත පරිදි, අභියාචනාධිකරණය විසින් හෝ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් හෝ ඒ අභියාචනයේ දී කරනු ලැබූ, ප්‍රකාශ කරනු ලැබූ සියලු නඩු තීන්දු, ආඥා සහ තීන්දු ප්‍රකාශ, එකී මුල් අවස්ථා අධිකරණය විසින් කරන ලද හෝ ප්‍රකාශ කරන ලද නඩු තීන්දුවක්, ආඥාවක් හෝ තීන්දු ප්‍රකාශයක් වූවාක් මෙන් ඒ මුල් අවස්ථා අධිකරණය විසින් පිළිපැද, ක්‍රියාවේ යෙදවිය යුතු ය.

අධිකරණ බලය සම්බන්ධයෙන් විරෝධතා පෑම.

39. යම් මුල් අවස්ථා අධිකරණයක පවරනු ලැබූ යම් නඩුවක දී නඩු කටයුත්තක දී හෝ කාරණයක දී යම් විත්තිකරුවකු හෝ ප්‍රතිවාදී පාර්ශ්වකරු විසින් උත්තරයක්, ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ විට [illegible] ද, ඒ අධිකරණයේ අධිකරණ බලය පිළිබඳව කිසිදු විරෝධතාවක් නොපා ඒ විත්තිකරුවා හෝ ප්‍රතිවාදී පාර්ශ්වකරු පෙනී සිටිය යුතු අතර ඒ අධිකරණයට ඒ නඩුව, නඩු කටයුත්ත හෝ කාරණය විභාග කිරීමෙහි අධිකරණ බලය තිබිණ යයි සැලකිය යුතු අතර එසේ අධිකරණ බලය තිබෙන බව පිළිගත යුතු ය.

එසේ වුව ද [illegible] යම් අධිකරණයකට අධිකරණ බලය නැති බවට පූර්ව දැනීම ඇතිව ඒ නඩුව, නඩු කටයුත්ත හෝ කාරණය පවරනු ලැබූ බව නඩු කටයුතු පවත්වා ගෙන යන අතර තුර පෙනී යන අවස්ථාවක, ඒ සම්බන්ධයෙන් තම අභිමතය පරිදි පාර්ශ්වකරුවන් කටයුතු කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට සහ නඩු කටයුතු අතර හා වියදම් ගෙවන ලෙස නියම කිරීමට විනිශ්චයකාරවරයාට තිබෙන බලය තිබිය යුතු ය.

නීතිඥවරුන්.

40. (1) යහපත් චරිතයක්, හොඳ දැනීමක් හා දක්ෂතාවක් ඇති පුද්ගලයන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින්, තත් කාලයෙහි බල පවත්නා නීතිරීතිවලට අනුකූලව නීතිඥවරයන් වශයෙන් පිළිගනිමින්, එලෙස ඔවුන් ඇතුළත් කළ හැකි ය.

(2) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නීතිඥවරයකු වශයෙන් යම් පුද්ගලයකු පිළිගැනීම සඳහා යම් ඉල්ලීමක් කළ විට, කරනු ලැබූ විට, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින්, එසේ පිළිගනු ලැබූ පුද්ගලයා ඉහත කී පරිදි නීතිඥවරයකු වශයෙන් පිළිගනු ලැබූ බව සහතික කරමින් ඒ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාගේ අත්සන සහ ඉහත කී අධිකරණයේ මුද්‍රාව සහිතව වූ ලියවිල්ලක් ඒ පුද්ගලයාට ඒ පිළිගැනීම කරනු ලබන අවස්ථාවේ දී නිකුත් කොට භාර දිය යුතු අතර, එසේ කළ යුතු 3000 මුදලට මුද්දර නියම කරනු ලැබේ. තව ද එසේ පිළිගනු ලැබූ විට මුද්දර ආඥාපනතේ 'අ' උපලේඛනයේ V වන කොටසෙහි 1(අ) විෂයයෙහි දක්වන මුද්දර ගාස්තුව ගෙවනු ලැබිය යුතු ය.

(3) මුද්දර ගාස්තුවට අදාළ (2) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන 1974 ජනවාරි මස 1 වන දින ක්‍රියාත්මක වූ ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

නියෝජනය කිරීමේ අයිති වාසිකම.

41. (1) සේවාදායකයන්ට සහාය වීමට හා උපදෙස් දීමටත්, යුක්තිය පසිඳලීම සඳහා නීතියෙන් පිහිටුවනු ලැබූ සෑම අධිකරණයක ම හෝ වෙනත් ආයතනයක ම ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට, උත්තරවාද ඉදිරිපත් කිරීමට හෝ ක්‍රියා කිරීමටත් හිමිකම සෑම නීතිඥවරයකුටම ම තිබිය යුතු අතර, එවැනි යම් අධිකරණයක හෝ එවැනි වෙනත් ආයතනයක යම් නඩු කටයුත්තක පාර්ශ්වකරුවකු වන්නා වූ හෝ ඒ නඩු කටයුත්තේ දී කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට අයිතිවාසිකමක් ඇත් හෝ ඇතැයි හිමිකම් පාන්නා වූ හෝ සෑම නැනැත්තකුට ම නීතිඥවරයකු විසින් තමා නියෝජනය කරනු ලැබීමට හිමිකම තිබිය යුතු ය.

(2) අර්ධ අධිකරණ බලතල ක්‍රියාත්මක කරන්නා වූ යම් තැනැත්තකු හෝ විනිශ්චය අධිකාරයක් ඉදිරියේ වූ යම් නඩු කටයුත්තක පාර්ශ්වකරුවකු වන්නා වූ සෑම තැනැත්තකුටම සහ එවැනි යම් තැනැත්තකු හෝ විනිශ්චය අධිකාරයක් ඉදිරියේ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට අයිතිවාසිකමක් ඇත්තා වූ හෝ අයිතිවාසිකමක් ඇති හෝ ඇතැයි හිමිකම් පාන්නා වූ සෑම තැනැත්තකුට ම, නීතියෙන් අන්‍යාකාර විධිවිධාන ප්‍රකාශිතව ම සලසනු ලැබ තිබෙන නඩු මිස, නීතිඥවරයකු විසින් තමා නියෝජනය කරනු ලැබීමට හිමිකම තිබිය යුතු ය.

නීතිඥ වරයකු ලෙස පිළිගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සහ නීතිඥ ධුරයෙන් අත්හිටුවීම හා ඉවත් කිරීම.

42. (1) නීතිඥවරයකු වශයෙන් පිළිගැනීමට සහ බඳවා ගැනීමට ඉල්ලුම් කරන්නා වූ යම් තැනැත්තකු එසේ පිළිගනු ලැබීම සහ බඳවා ගනු ලැබීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ බලය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට තිබිය යුතු අතර, එසේ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හේතු දක්වන ලෙස ඉල්ලුම්කරු විසින් ඉල්ලා සිටියහොත්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විවෘත අධිකරණයේ දී, එසේ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හේතු දක්වා ප්‍රකාශ කළ යුතු ය.

(2) නීතිඥවරයකු වශයෙන් පිළිගනු ලැබූ සහ බඳවා ගනු ලැබූ සෑම යම් වංචාවක්, අයථා ක්‍රියාවක්, අපරාධයක් හෝ වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන්නා වූ සෑම තැනැත්තකු ම නීතිඥ වෘත්තියෙහි යෙදීම අත්හිටුවීම හෝ ඔහු ධුරයෙන් ඉවත් කිරීම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ එකට රැස්වන යම් විනිශ්චයකාරවරයන් තිදෙනකු විසින් කළ හැකි ය.

(3) නීතිඥවරයකුට විරුද්ධව ඇති චෝදනාවේ හෝ චෝදනාවල පිටපතක් ඇතුළත් සහ අවශ්‍යාවෝචිත පරිදි, ඔහු වෘත්තියෙහි යෙදීම අත්හිටුවීම හෝ ඔහු ධුරයෙන් ඉවත් කිරීම හෝ නොකළ යුත්තේ මන්දැයි දැක්වීමේ සඳහා කරනු ලබන සාධාරණ කාලයක් ඇතුළත හේතු දක්වන ලෙස ඔහුට නියම කරමින් දැන්වීමක් ඔහුට පෞද්ගලිකව භාරදෙනු ලැබුවහොත් මිස මෙහි ඉහත විධිවිධාන සලසා ඇති පරිදි කිසිම නීතිඥවරයකු වෘත්තියෙහි යෙදීම අත්හිටුවනු ලැබීම හෝ ධුරයෙන් ඉවත් කරනු ලැබීම නොකළ

ප්‍රශ්න හෝ දෝෂය ඒ ඇන්වීම [illegible] කැඳවීම කළ [illegible] නොවේ නම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය [illegible] ඊට අදාළ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ආඥා කළ යුතු ය.

එසේ වුව ද, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අවසාන තීරණය ලැබෙන තුරු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ යම් විනිශ්චයකාරවරයකු විසින් ඉන්පසු ඒ නෝටුවක් මත එවැනි යම් නීතිඥවරයකු වෘත්තියෙහි යෙදීම අත්හිටුවනු ලැබිය හැකි ය.

(4) නියම කරනු ලබන යම් අපරාධයක් [illegible] සම්බන්ධයෙන් යම් නීතිඥවරයකු වරදකරු යයි තීරණය කරනු ලැබූ යම් අධිකරණයක් හෝ [illegible] යන් [illegible] ඒ අධිකරණයේ [illegible] ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය [illegible] වරදකරු කිරීමේ තීරණයට [illegible] යම් අභියාචනයක් සම්බන්ධයෙන් අවසාන විනයක් තීරණය වන තෙක් (3) වන උපවගන්තිය යටතේ වූ [illegible] සම්බන්ධයෙන් අවසාන විනයක් තීරණය කිරීම [illegible] කල් තබනු ලැබිය යුතු අතර, ඒ නීතිඥවරයා වෘත්තියෙහි යෙදීම අත්හිටුවීම සුදුසු යයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සලකන්නේ නම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් එසේ කළ හැකි ය.

නීතිඥ වරයකු විසින් කරන ලදැයි කියනු ලබන විෂමාචාර පිළිබඳව විභාග කරන සභාව විසින් පරීක්ෂණ පැවැත්වීම.

43. (1) යම් නීතිඥවරයකු වෘත්තියෙහි යෙදීම අත්හිටුවීම සඳහා හෝ ඔහු ධුරයෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා කළ හැකි කටයුතු පවත්වා යාම ආරම්භ කළ යුතු ද නැද්ද යන බව තීරණය කිරීමට අධිකරණයට හැකි කරවීමේ කාර්යය සඳහා මේ පනතේ පළමු වන විධිවිධානවලට අනුකූලව සංස්ථාපනය කරනු ලැබූ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සම්මේලනයේ විනය කාරක සභාවක් විසින් ඒ නීතිඥවරයා විසින් කරන ලදැයි කියනු ලබන විෂමාචාර පිළිබඳව මූලික පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලැබීම අවශ්‍ය යයි යම් අවස්ථාවක දී අග විනිශ්චයකාරවරයා හෝ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ යම් විනිශ්චයකාර වරයකු සලකන අවස්ථාවක, එලෙස එවැනි මූලික පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලැබිය යුතු යයි අග විනිශ්චයකාරවරයා හෝ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ඒ විනිශ්චයකාරවරයා විසින් හෝ ආඥාවක් මඟින් නියම කරනු ලැබිය හැකි ය.

(2) යම් නීතිඥවරයකු සම්බන්ධයෙන් 42 වන වගන්තියේ (3) වන උපවගන්තිය යටතේ කළ යුතු කටයුතු පවත්වාගෙන යාම ආරම්භ කිරීමට පෙර, (1) වන උපවගන්තියෙහි විධිවිධාන සඳහා ඇති පරිදි මූලික පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලැබිය යුතු යයි නියම කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට හෝ එහි යම් විනිශ්චයකාරවරයකුට නියම කරන්නක් ලෙස ඒ උපවගන්තියෙහි වූ කිසිවක් තේරුම් නොගත යුතු ය.

(3) ඒ විනය කාරක සභාවේ යම් සාමාජිකයකු විසින් හෝ එහි ලේකම්වරයා විසින් හෝ ඒ සාමාජිකයා විශේෂයෙන් වූ හෝ ලේකම් වරයා විශේෂයෙන් වූ [illegible] කරනු ලැබූ හෝ කරනු ලැබිය යුතු යම් ඉල්ලීමක් හෝ ලේඛනයක් සම්බන්ධයෙන් ඒ සාමාජිකයා හෝ

ලේකම්වරයා යම් සිවිල් හෝ අපරාධ අධිකරණයක දී යම් සිවිල් නඩුවකට, අපරාධ නඩුවකට හෝ වෙනත් නඩු කටයුත්තකට හෝ යටත් නොවිය යුතු ය.

විනය කාරක සභා.

44. (1) [illegible] වූ [illegible] නියම කරනු ලබූ [illegible] පැවැත්වීම පිණිස විනය කාරක සභා සංස්ථාපනය කිරීමේ කාර්ය සඳහා අග්‍ර විනිශ්චයකාරවරයා විසින් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සම්මේලනයේ සාමාජිකයන් පහළොස් දෙනෙකුට නොඅඩු සංඛ්‍යාවක මූල මණ්ඩලයක් පත් කරනු ලැබිය යුතු ය.

(2) මූල මණ්ඩලයට පත් කරනු ලබන සෑම සාමාජිකයෙකු ම, අග්‍ර විනිශ්චයකාරවරයා විසින් සිය අභිමතය අනුව ක්‍රියා කරමින් ඔහු මූල මණ්ඩලයෙන් කලින් ඉවත් කරනු ලැබුවහොත්, හෝ ඉල්ලා අස්වීම නිසා හෝ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සම්මේලනයේ සාමාජිකයකු වීම නතර වීම නිසා හෝ ඔහුගේ ධූරය කලින් හිස් වූවහොත් හෝ හැර එසේ පත් කිරීමේ දින සිට අවුරුදු තුනක් [illegible] මූල මණ්ඩලයේ සාමාජිකයකු විය යුතු ය. කාලය ඉකුත් වීම නිසා මූල මණ්ඩලයේ තම සාමාජික ධූරය හිස් කරන සෑම මූල මණ්ඩල සාමාජිකයකු ම නැවත නාමයෝජනා කරනු ලැබීම සඳහා සහ නැවත පත් කරනු ලැබීම සඳහා සුදුස්සකු විය යුතු ය.

(3) මූල මණ්ඩලයේ ඇති වන යම් අනියම් පුරප්පාඩුවක් අග්‍ර විනිශ්චයකාරවරයා විසින් පියවිය හැකි ය.

(4) මේ පනතේ 43 වන වගන්තිය යටතේ යම් විනය කාරක සභාවක් විසින් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට නියම කර ඇති අවස්ථාවක, අග්‍ර විනිශ්චයකාරවරයා විසින් පරීක්ෂණය පිළිබඳ කාර්යය සඳහා විනය කාරක සභාවක් සංස්ථාපනය කිරීම පිණිස මූල මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් අතුරින් තිදෙනෙකු පත් කළ යුතු අතර, ඒ කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා වශයෙන් ඔවුන්ගෙන් එක් තැනැත්තකු ද පත් කළ යුතු ය.

සමාදාන විනිශ්චය කාර වරයෝ සහ නිල නොලත් මහෙස්ත්‍රාත් වරයෝ.

45. (1) ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ ජනාධිපතිවරයා, [illegible] [illegible], රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයන් සහ මෙහි පස්වන උපලේඛනයෙහි සඳහන් කරනු ලැබ ඇති ([illegible] වශයෙන් හෝ නාම [illegible]) [illegible] නිලධරයන් ශ්‍රී ලංකා ජනරජය සඳහා හෝ එහි [illegible] පිළිවෙළින් දක්වා ඇති එම යම් කොට්ඨාසයක් සඳහා හෝ නිල බලයෙන් පත් වන සමාදාන විනිශ්චයකාරවරයන් විය යුතු ය.

(2) ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කරනු ලබන දැන්වීමක් මගින් අමාත්‍යවරයා විසින්, ඒ දැන්වීමෙහි නම් කරනු ලබන යම් තැනැත්තකු ශ්‍රී ලංකා ජනරජය සඳහා හෝ [illegible] [illegible] 5 වෙනි [illegible] යම් පළාත, දිස්ත්‍රික්කය හෝ කොට්ඨාශය සඳහා සමාදාන විනිශ්චයකාරවරයෙකු වශයෙන් කලින් කල පත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(3) ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලබන දැන්වීමක් මගින් අමාත්‍යවරයා විසින් යම් අධිකරණ කොට්ඨාශයක් හෝ කොට්ඨාශ සඳහා නිල නොලත් මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු වශයෙන් නීතිඥවරයකු වන යම් සමාදාන විනිශ්චයකාරවරයකු කලින් කල පත් කරනු ලැබිය

ඇති අතර, යම් අපරාධ නඩුවක් විභාග කිරීමට, නඩු විභාග කිරීමට හෝ තීරණය කිරීමට මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයකට ඇති බලය හා අධිකාරය සහ, මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ වෙත මේ පනත මගින් පවරා ඇති සියලු බලතල හා අධිකාරය එසේ පත් කරනු ලැබූ යම් සමාදාන විනිශ්චයකාරවරයකුට තිබිය යුතු ය.

(4) (2) වන සහ (3) වන උපවගන්තිවල පරිදි පත් කරනු ලැබූ සෑම සමාදාන විනිශ්චයකාරවරයකු ම විසින් සහ සෑම නීති කොට්ඨාස මහේස්ත්‍රාත්වරයකු ම විසින් මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයකු, දිසා විනිශ්චයකාරවරයකු, ප්‍රාථමික අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයකු හෝ මහේස්ත්‍රාත්වරයකු ඉදිරියේදී, [illegible] ධුරයේ ප්‍රතිඥාවක් හෝ දිවුරුමක් දී එය අත්සන් කළ යුතු අතර, ඒ ධුරයේ ප්‍රතිඥාව හෝ දිවුරුම දීම [illegible] [illegible] කළ යුතු අතර [illegible] අධිකරණයේ වාර්තාවල [illegible] [illegible] තැන්පත් කරනු ලැබිය යුතු ය [illegible] [illegible] [illegible] විනිශ්චයකාර [illegible] පවරා [illegible] අතර, එසේ කිරීමට [illegible] [illegible].

(5) මේ වගන්තියේ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන දිනයට පෙරාතුව ම දිනයෙහි පිළිවෙළින් සමාදාන විනිශ්චයකාරවරයන් ව හෝ නීති කොට්ඨාස මහේස්ත්‍රාත්වරයන් ව සිටි තැනැත්තන් ඒ ධුරවල තවදුරටත් [illegible] අතර, සියලු කාර්ය සඳහා ඔවුන් මේ පනත යටතේ පත් කරනු ලැබූ ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

එක් අධිකරණයකින් වෙනත් අධිකරණයකට නඩු මාරු කිරීම.

46. (අ) යම් අධිකරණයක දී හෝ ස්ථානයක දී සාධාරණ සහ අපක්ෂපාත නඩු විභාගයක් පැවැත්විය නොහැකි බව ; හෝ

(ආ) අසාමාන්‍ය දුෂ්කරතාවෙකින් යුත් නීතිය පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතුවීමට ඉඩ ඇති බව ; හෝ

(ඇ) යම් ස්ථානයක හෝ යම් ස්ථානයක් අසල හෝ යම් වරදක් සිදු කරන ලදැයි කියනු ලබන විට ඒ ස්ථානය නැරඹීම, ඒ වරද පිළිබඳව සතුටුදායක පරීක්ෂණයක් හෝ නඩු විභාගයක් පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය විය හැකි බව ; නැත

(ඈ) වෙනත් යම් හේතුවක් නිසා මාරු කිරීම යෝග්‍ය බව

අභියාචනාධිකරණයට පෙනී යන හැම අවස්ථාවක දී ම, යම් අධිකරණයක් ඉදිරියෙහි විභාග වෙමින් පවත්නා යම් නඩුවක්, අපරාධ නඩුවක්, නඩු කටයුත්තක් හෝ කාරණයක්, නඩු [illegible] හෝ [illegible] හෝ [illegible] සුදුසු යැයි අභියාචනාධිකරණය කල්පනා කරන කොන්දේසි මත, වෙනත් යම් අධිකරණයකට මාරු කිරීම සඳහා අභියාචනාධිකරණය විසින් ආඥාවක් කරනු ලැබිය හැකි ය. තව ද, ඒ අනුව, එවැනි සෑම අවස්ථාවක දී ම, එවැනි යම් නඩුවක්, අපරාධ නඩුවක්, නඩුකටයුත්තක් හෝ කාරණයක් එසේ මාරු කරනු ලැබූ යම් අධිකරණයක් ද ඒ අධිකරණය විසින්, මේ පනතේ හෝ වෙනත් යම් නීතියක හෝ [illegible] [illegible] ඇතුළත් [illegible] ඒ ඒ නඩුව, අපරාධ නඩුව,

නඩු කටයුත්ත හෝ කාරණය ශ්‍රවණය කළ යුතු අතර ඒ නඩුව, අපරාධ නඩුව, නඩු කටයුත්ත හෝ කාරණය, ඒ අධිකරණයට මුල් බලය හා අධිකරණ බලය තිබූ පරිද්දෙන්, සියලු අභිප්‍රාය හා කාර්ය සඳහා සම්පූර්ණයෙන් හා බලාත්මක ලෙස විභාග කිරීමට, නඩු විභාග කිරීමට සහ තීරණය කිරීමට, ඒ අධිකරණයට බලය හා අධිකරණ බලය තිබිය යුතු ය.

(2) මේ වගන්තිය යටතේ යම් සිවිල් නඩුවක්, අපරාධ නඩුවක්, නඩු කටයුත්තක් හෝ කාරණයක් එක් අධිකරණයකින් වෙනත් අධිකරණයකට මාරු කිරීම සඳහා වූ සෑම ඉල්ලීමක් ම, ඒ ඉල්ලීමට පදනම් වූ හේතු දක්වන දිවුරුම් පත්‍රයකින් සනාථ කරනු ලැබිය යුතු ය.

(3) ඒ නඩුව, අපරාධ නඩුව, නඩු කටයුත්ත හෝ කාරණය මාරු කරනු ලැබූ යම් අධිකරණයකින් ද ඒ අධිකරණය ඉදිරියේ විභාග කරනු ලැබූ සාක්ෂිකරුවන් සියලු දෙනා ම හෝ ඉන් යම් සාක්ෂිකරුවකු හෝ නැවත කැඳවා, ඔවුන්ගේ සාක්ෂි අලුතින් ගැනීම යුතුදු යයි මේ වගන්තිය යටතේ මාරු කිරීමක් සඳහා වූ ආඥාවක් කිරීමේදී, අභියාචනාධිකරණය කල්පනා කරන්නේ නම්, එසේ කළ යුතු ලෙස ඒ නඩුව, අපරාධ නඩුව, නඩු කටයුත්ත හෝ කාරණය මාරු කරනු ලැබූ අධිකරණයට අභියාචනාධිකරණය විසින් විධාන කරනු ලැබිය හැකි ය.

පරීක්ෂණය හෝ නඩු විභාගය පැවැත් විය යුතු අධිකරණය හෝ ස්ථානය නිශ්චය කිරීමට නීතිපති වරයාට ඇති බලය,

47. (1) යම් සාපරාධ වරදක් පිළිබඳ යම් පරීක්ෂණයක් හෝ නඩු විභාගයක් යම් අධිකරණයකින් හෝ යම් ස්ථානයකින් වෙනත් යම් අධිකරණයකට හෝ ස්ථානයකට මාරු කිරීම යෝග්‍ය යයි නීතිපතිවරයාට පෙනී යන කවර විටක වුව ද, ලියවිල්ලකින් වූ තම ආඥප්තියක් මඟින් නීතිපතිවරයා විසින් තම අභිමතය පරිදි, එකී වෙනත් යම් අධිකරණය හෝ ස්ථානය නම් කරනු ලැබීම නීත්‍යානුකූල විය යුතු ය. තව ද, ඒ අනුව ඒ පරීක්ෂණය හෝ නඩු විභාගය හෝ ඒ ආඥප්තියේ බලය යටතේ පවත්වනු ලැබිය යුතු අතර, ඒ ආඥප්තිය, ඉහත කී පරිදි මාරු කරනු ලැබූ ඒ පරීක්ෂණය හෝ නඩු විභාගය පිළිබඳ නඩු කටයුතු වාර්තාව සමඟ ගොනු කර තැබිය යුතු ය.

(2) නීතිපතිවරයාගේ එවැනි ආඥප්තියක් යටතේ කරන ලද යම් මාරු කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් අතෘප්තියට පත් යම් තැනැත්තකු විසින්, ඒ පරීක්ෂණය හෝ නඩු විභාගය හෝ ආපසු මාරු කරන ලෙස නැතහොත් වෙනත් යම් අධිකරණයකට හෝ ස්ථානයකට හෝ මාරු කරන ලෙස ඉල්ලීමක්, ඒ ඉල්ලීමට හේතු දක්වෙන දිවුරුම් පත්‍රයකින් සනාථ කරනු ලබන මෝසමක මාර්ගයෙන්, අභියාචනාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර, අභියාචනාධිකරණය විසින්, නීතිපතිවරයා වෙත දැනුම්දීමෙන් පසු හා ඒ මෝසමට විරුද්ධව කරුණු දැක්වීම සුදුසු යයි නීතිපතිවරයා කල්පනා කරන්නේ නම්, ඒ කරුණු නීතිපතිවරයාගෙන් ඇසීමෙන් පසු, ඒ ඉල්ලීමට ඉඩ දිය යුතු බවට පිළිගත හැකි හේතු ඉදිරිපත් කර ඇති බව අභියාචනාධිකරණය සලකන්නේ නම්, ඒ අනුව අභියාචනාධිකරණය විසින් ආඥාවක් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(3) මේ පරිච්ඡේදය යටතේ මාරු කිරීමක් සඳහා ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරන සෑම පාර්ශ්වකරුවකු ම විසින් ඒ ඉල්ලීම පිළිබඳ ලිඛිත දැන්වීමක්, ඒ ඉල්ලීම කරනු ලබන්නේ යම් හේතු මත ද ඒ හේතුවල විස්තරයක් ද සමග, ප්‍රතිපාර්ශ්වකරුවන්ට සහ [illegible] [illegible] [illegible] හෝ [illegible] දිය යුතු ය. ඒ දැන්වීම ලැබීමෙන් ඒ ඉල්ලීම [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] අතර [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ගත විය යුතු, ඒ ඉල්ලීම [illegible] [illegible] කිරීම [illegible] නොකළ යුතු ය. [illegible] [illegible] විනිශ්චය යටතේ මාරු කිරීමක් සඳහා ඉල්ලීමක් කරන සෑම [illegible] පාර්ශ්වකරුවකු ම විසින්, [illegible] [illegible] කරනු ලැබිමෙන් [illegible] [illegible] නඩු [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] කරනු ලැබිය යුතු ය.

විනිශ්චය කාර වරයකු අසමර්ථ වල පත් වීමට පෙර මතු ඉදිරි යෙහි ආරම්භ කළ [illegible] යම් නඩුවක් පවත් වා ගෙන යාම සඳහා විධිවිධාන.

48. නඩු විභාගය අදාළ අධිකරණයට [illegible] පෙර වූ යම් පරීක්ෂණයක් සඳහා හෝ [illegible] යම් නඩුවක්, අපරාධ නඩුවක්, නඩු කටයුත්තක් හෝ කාරණයක් [illegible] ඇත්තේ හෝ විනිශ්චයට [illegible] ඇත්තේ යම් විනිශ්චයකාරවරයකු ඉදිරි යෙහි ද, ඒ විනිශ්චයකාරවරයා මිය ගිය, [illegible] වූ ඉල්ලා අස් වී [illegible] [illegible] කරනු ලැබූ, ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැර සිටින්නා වූ හෝ [illegible] අසමර්ථභාවයට පත් වූ අවස්ථාවක, ඒ නඩුව, අපරාධ නඩුව, නඩු කටයුත්ත හෝ කාරණය ඒ විනිශ්චයකාරවරයාගේ [illegible] අනුප්‍රාප්තික විනිශ්චයකාරවරයා ඉදිරියෙහි [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] අතර, ඒ අනුප්‍රාප්තික විනිශ්චයකාරවරයා [illegible] පූර්වගාමී විනිශ්චයකාරවරයා විසින් [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] හෝ [illegible] [illegible] පූර්වගාමී විනිශ්චයකාරවරයා විසින් ද [illegible] [illegible] විසින් ද සටහන් කර ගනු ලැබූ සාක්ෂි මත හෝ [illegible] කිරීමට [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] නඩු කටයුතු අලුතින් ආරම්භ කිරීම [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] කිරීමට ද [illegible] [illegible] යුතු ය :

එසේ වුව ද, නඩු විභාගය අදාළ අධිකරණයට [illegible] පෙර වූ යම් පරීක්ෂණයක දී නම්, [illegible] [illegible] [illegible] හෝ [illegible] දී, සාක්ෂිකරුවන් [illegible] [illegible] [illegible] සාක්ෂි [illegible] [illegible] යුතු යයි පාර්ශ්වකරුවන් දෙදෙනා අතුරින් යම් පාර්ශ්වකරුවකු විසින් ඉල්ලා සිටිනු ලැබිය හැකි ය. එසේ ඉල්ලා සිටිනු ලැබූ කල්හි, නඩු විභාගය අලුතින් ආරම්භ කරනු ලැබිය යුතු ය.

විනිශ්චයකාර වරයා පාර්ශ්වකරුවකු වන අවස්ථා වක, නඩු විභාග කිරීම සඳහා විධිවිධාන.

49. (1) යම් විනිශ්චයකාරවරයකු පාර්ශ්වකරුවකු වන හෝ ඔහු පෞද්ගලික වශයෙන් සම්බන්ධතාවක් දක්වන යම් නඩුවක, අපරාධ නඩුවක, නඩු කටයුත්තක හෝ කාරණයක පාර්ශ්වකරුවන් දෙදෙනාගේ ම කැමැත්ත ඇතිව මිස, ඒ නඩුව, අපරාධ නඩුව, නඩු කටයුත්ත හෝ කාරණය පිළිබඳව අධිකරණ බලය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඒ විනිශ්චයකාරවරයාට බලය නොතිබිය යුතු අතර, කිසිම අවස්ථාවක එසේ අධිකරණ බලය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ඒ විනිශ්චයකාරවරයාට බල කිරීම ද කරනු නොලැබිය යුතු ය.

(2) තමා විසින් ම දෙනු ලැබූ යම් නඩු තීන්දුවකට, දණ්ඩන නියමයකට හෝ ආඥාවකට විරුද්ධව කරනු ලබන අභියාචනයක් විභාග කිරීම හෝ ඒ නඩු තීන්දුව, දණ්ඩන නියමය හෝ ආඥාව නැවත සලකා බැලීම හෝ කිසිම විනිශ්චයකාරවරයකු විසින් නො කළ යුතු ය.

(3) එසේ පාර්ශවකරුවකු වන හෝ පෞද්ගලික වශයෙන් සම්බන්ධතාවයක් දක්වන යම් විනිශ්චයකාරවරයකු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ හෝ අභියාචනාධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරයකු වන අවස්ථාවක [illegible] හෝ පෞද්ගලික වශයෙන් සම්බන්ධතාවයක් දක්වන්නේ යම් නඩුවක්, අපරාධ නඩුවක්, නඩු කටයුත්තක් හෝ කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් ද, ඒ නඩුව, අපරාධ නඩුව, නඩු කටයුත්ත හෝ කාරණය සැලකෙන [illegible] ඒ නඩුවේ දී, අපරාධ නඩුවේ දී, නඩු කටයුත්තේ දී හෝ කාරණයේ දී කළ දෙන ලද නඩු තීන්දුවට විරුද්ධව අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය හැකි විටක ද, ඒ නඩුව, අපරාධ නඩුව, නඩු කටයුත්ත හෝ කාරණය ඒ අධිකරණයේ වෙනත් යම් විනිශ්චයකාරවරයකු විසින් හෝ විනිශ්චයකාරවරයන් විසින් හෝ විභාග කිරීම හෝ නිරවුල් කිරීම කරනු ලැබිය යුතු ය:

එසේ වුව ද, [illegible] අදාළ වන දී ම, අවශ්‍ය [illegible] සම්බන්ධ පාර්ශවයන්, දිසාවේ හෝ කොට්ඨාශයේ, මහාධිකරණයේ, දිසා අධිකරණයේ, පවුල් අධිකරණයේ, මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ හෝ ප්‍රාථමික අධිකරණයේ යම් විනිශ්චයකාරවරයකුට ඒ නඩුව, අපරාධ නඩුව, නඩු කටයුත්ත හෝ කාරණය විභාග කිරීමට, නඩු විභාග කිරීමට හා නිරවුල් කිරීමට අධිකරණ බලය තිබිය යුතු ය.

50. අපරාධියකු හෝ වරදකරු නිදහස් කරන ලදයි නියමු ලැබීම හේතුවෙන් යම් අපරාධියකු හෝ වරදකරු හෝ සම්බන්ධයෙන් යම් පැමිණිලිකරුවකු වරදකරු කරනු ලැබීම හෝ නිදහස් කරනු ලැබීම, එවැනි යම් අපරාධයක් හෝ වරදක් හෝ සිදු කිරීමේ හේතුවෙන් යම් පාර්ශවයක් සිදු වී ඇති හෝ තමාට යම් හානියක්, පාඩුවක් හෝ අලාභයක් සිදු වූයේ යයි කියන්නා වූ යම් පැමිණිල්ලකරුවෙකුට ඉල්ලීම කිරීම [illegible] ඒ පැමිණිල්ලකරු විරුද්ධව අයිතිය ඉල්ලා සිවිල් නඩුවක් පවරනු ලැබීමට බාධාවක් නොවිය යුතු ය.

වරදකරු කිරීම හෝ නිදහස් කිරීම යම් සිවිල් නඩුවකට බාධාවක් නොවිය යුතු බව.

51. යම් අපරාධියකු හෝ වරදකරු, ඒ සම්බන්ධයෙන් වරදකරු කිරීමේ අධිකරණ බලය ඇති අධිකරණය විසින් නියම කරනු ලැබිය හැකි දඩුවමකින් හෝ ඒ අධිකරණය විසින් නියම කරනු ලැබිය හැකි දඩයකින් [illegible] කිරීමකින් හෝ දඬුවම් කරනු ලැබිය හැකි අපරාධියකු [illegible] වරදක් ලෙස යම් ලිඛිත [illegible] ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අවස්ථාවක, ඒ අපරාධය හෝ වරද සම්බන්ධයෙන් නඩු පැවරීමේ කාර්යය සඳහා නීතිපති වරයා විසින් [illegible] අපරාධ අධිකරණ බලය [illegible] අපරාධය හෝ වරද සිදු කරන ලද්දේ අධිකරණ බල ප්‍රදේශය [illegible] යම් [illegible] දිසාවක් හෝ කොට්ඨාශයක් තුළ ද ඒ [illegible] දිසාවේ හෝ කොට්ඨාශයේ පිහිටි [illegible] යම් අධිකරණයක දී ඒ අපරාධය හෝ වරද සම්බන්ධයෙන් නඩු විභාගය පවත්වනු ලැබිය හැකි ය. ඒ කාර්යය සඳහා අධිකරණ බලය ඒ අධිකරණ

අධිකරණය හෝ නීතිවිශාරද ආදී නිසි [illegible] හෝ දඬුවම් කළ හැකි යම් ප්‍රකාශිත වරදක් [illegible] විභාග කළ හැක්කේ කවර අධිකරණයක දී ද යන බව.

සට බලයක් දෙනු ලැබේ. එසේ වුව ද, විද්‍යා නැතුමතිය විරුද්ධව කරනු ලැබූ විටක, නිලධරයන් පැමිණ විනාශ, සෑම අධිකරණයට ප්‍රවිෂ්ට කාමරයක අධිකරණ මහල ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී මලය පැවිටි ඇත්තේ යම් දවසක් නියම කිරීමට ද, එද සැම ඉතිහාසයක දවසක් හෝ මලය පැවිටි ඇත්තේ යම් කාලයක් සඳහා නිත්‍යවිනාශකරණය කිරීමත් නියම කිරීමට ද එම වැනි කාලයක් නිත්‍යවිනාශකරණය කිරීමත් හෝ ඒ විද්‍යා පැහැදත් ගැන නියම, කරනු නොලැබිය යුතු ය නියම කර ඇති ලදබිම් දක්වම, මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයක් හෝ ප්‍රාථමික අධිකරණයක් හෝ විසින් නියම කරනු මලය ලබා ඇති උපදිම දක්වම ඉන් මහා අවස්ථාවක දී වුව ද, අධිකරණය හෝරා නැවතීම අභිනිවේශනය පරිපාලනය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිය හැකි ය.

විවිධ අධිකරණවල රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා සහ වෙනත් නිලධරයෝ.

52. (1) මේ පනත යටතේ පිහිටුවන ලද මහාධිකරණයට සහ එක් එක් දිසා අධිකරණයට, සුළු අධිකරණයට, මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයට සහ ප්‍රාථමික අධිකරණයට, රෙජිස්ට්‍රාර්වරයකු, මින් පසු විධිවිධාන සහ ඒ අධිකරණවල අධිකරණ කාර්යය කාර දීමේ සහ එහි දී ක්‍රියා පිළිවෙළ සොයා ගැනීම සහ යම් ලිඛිත නීතියක් යටතේ ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වෙනත් ඇත, ක්‍රියාත්මක කිරීම ද ඇතුළුව ඒ අධිකරණවල පරිපාලනය සඳහා සහ නිලධාරී සහ පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සහ කාර්ය ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙනත් නිලධරයන් පත් කරනු ලැබිය යුතු ය.

(2) අගවිනිසුරු විසින් කලින් කල නිර්දේශ කරනු ලබන පරිදි මහාධිකරණයේ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා, අභියාචනාධිකරණයේ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාගේ අධීක්ෂණයට, මෙහෙයවීම සහ පාලනයට යටත්ව ක්‍රියා කළ යුතු ය.

නිලධරයන් නොමැති විට විධාන කටයුතු කිරීම.

53. යම් අධිකරණයක අධිකරණ ලේඛනයකට හෝ සටහනකට හෝ වෙනත් ලේඛනයක් ඇතුළත් කිරීමට නියමයකට යම් කාර්ය පොතක් ලියා ඇතුළත් කිරීමට නියමයකට වෙනත් යම් නිශ්චිත කාර්යයක් හෝ කර්තව්‍යයක් ඉටු කිරීමට නීතියක් මගින් දී ඇති හෝ නියම කර ඇති, ඒ අධිකරණයේ යම් විධායක නිලධරයකු හෝ වෙනත් නිලධරයකු හෝ අන්වයට පැමිණ නොමැති විටක, ඒ අධිකරණ ලේඛනයක සටහනක හෝ ලේඛනය ඇතුළත් කිරීමට හෝ ඒ සටහන පොතෙ ලියා ඇතුළත් කිරීමට හෝ ඒ කාර්යය හෝ කර්තව්‍යය ඉටු කිරීමට ඒ අධිකරණයේ වෙනත් යම් නිලධරයකුට විධාන කිරීමේ බලය ඒ අධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරයාට තිබිය යුතු ය. විනිශ්චයකාරවරයාගේ එබඳු යම් විධානයකට අනුකූලව ඒ නිලධරයා විසින් ඒ සම්බන්ධයෙන් කරන ලද සෑම ක්‍රියාවක් ම සියලු කාර්ය සඳහා වලංගු සහ නිත්‍යානුකූල ලෙස සලකනු ලැබිය යුතුය.

සෝදිසි වරෙන්තු නිකුත් කිරීම.

54. (1) මහාධිකරණයක, දිසා අධිකරණයක හෝ සුළු අධිකරණයක පවරන ලද යම් නඩුවක දී—

(අ) යම් ක්‍රියාවක් හෝ දිනයක් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් විනිශ්චය කරන යම් නීති ලේඛනයක් පාර්ශවයන් සිදු වීම ඇති බවට සත්‍ය කෙරෙන ලෙස ඒ ක්‍රියාව හෝ දිනය සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශ්වාස කර ගෙන යම් සාක්ෂි පෙන්වන ලද ඒ ක්‍රියාව විරුද්ධව සඳහා එලෙස සැකසිලිත්වයට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඒ කළ ක්‍රියා වූ ලබා ගැනීමට තිබිනම් ඇති බවත් අධිකරණයට පෙනී යන හෝ

(ආ) ඒ නඩුවේ විෂය කාරණය සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලිකරුට ඇති අයිතිවාසිකම් කඩ කරමින් හා නඩු තීන්දුව නිරර්ථක බවට පත් කිරීමට තුඩු දෙන ආකාරයේ යම් ක්‍රියාවක් හෝ පීඩාවක් ඒ නඩුව විනිශ්චයට භාජන වී තිබෙන අතරතුර දී, විත්තිකරු විසින් කරනු ලබන බව හෝ සිදු කරනු ලබන බව හෝ කිරීමට නැතහොත් සිදුකිරීමට සලසනු ලබන බව හෝ ඉඩ දෙනු ලබන බව හෝ කිරීමට හෝ කරනු ලැබීමට හෝ සිදු කරනු ලැබීමට සලසනු ලබන බවට හෝ ඉඩ දෙනු ලබන බවට තර්ජනය කරන බව හෝ ආසන්න බව පෙනී යන; හෝ

(ඇ) ඒ නඩුව විනිශ්චයට භාජන වී තිබෙන අතරතුර, පැමිණිලිකරුට වංචා කිරීමේ අදහසින්, විත්තිකරු විසින් ඔහුගේ දේපළ ඉවත් කරන බවට නැතහොත් බැහැර කරන බවට තර්ජනය කරනු ලබන බව හෝ ඒසේ ඉවත් කිරීමට නැතහොත් බැහැර කිරීමට ආසන්න බව පෙනී යන

අවස්ථාවක, ඉන්ජන්ක්ෂන් තහනමක් නිකුත් කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් හේතු ඇති බව පැමිණිලිකරුගේ හෝ වෙනත් යම් තැනැත්තකුගේ හෝ දිවුරුම් පෙත්සමෙන් අධිකරණයට පෙනී ගියහොත්—

(i) ඒ ක්‍රියාව හෝ පීඩාව සිදු කිරීම හෝ දිගටම සිදු කිරීම;
(ii) ඒ ක්‍රියාව හෝ පීඩාව කිරීම හෝ සිදු කිරීම;
(iii) ඒ දේපළ ඉවත් කිරීම හෝ බැහැර කිරීම

එකී විත්තිකරුට තහනම් කරමින් ඒ අධිකරණය විසින් ඉන්ජන්ක්ෂන් තහනමක් නිකුත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(2) තම උත්තරයෙන් යම් හරජ් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරන සහ පැමිණිලිකරුට විරුද්ධව අස්ථාවර නඩු තීන්දුවක් ඉල්ලා සිටින යම් විත්තිකරුවකු මේ වගන්තියේ කාර්ය සඳහා පැමිණිලිකරුවකු ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු අතර, තම හරජ් ඉල්ලීමෙහි සඳහන් කර ඇති නඩු නිමිත්ත මත විත්තිකරු විසින් පැමිණිලිකරුට විරුද්ධව පවරනු ලබන නඩුවක දී ඉන්ජන්ක්ෂන් තහනමක් සඳහා ඔහුට තිබිය හැකි අයිතිවාසිකම ම ඔහුට තිබිය යුතු ය. තව ද එවිට පැමිණිලිකරු විත්තිකරු වශයෙන් ද හරජ් ඉල්ලීම පැමිණිල්ල වශයෙන් ද සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(3) එවැනි ඉන්ජන්ක්ෂන් තහනමක්, සිතාසි සමග ම හෝ නඩුව ආරම්භ වීමෙන් පසු සහ අවසාන නඩු තීන්දුව දීමට පෙර කවර වූ හෝ අවස්ථාවක හා අධිකරණයේ අභිමතය පරිදි දැන්වීමක් සහිතව හෝ රහිතව නිකුත් කරනු ලැබිය හැකි ය. විත්තිකරු පෙනී සිටි අවස්ථාවක දී ඉන්ජන්ක්ෂන් තහනමක් නිකුත් කළ යුත්තේ, දැන්වීමක් කිරීමෙන් පසු හෝ හේතු දක්වන ලෙස ආඥාවක් කිරීමෙන් පසු හෝ පමණකි. විත්තිකරු පෙනී සිටි පසු නැතහොත් ඊට පෙර, දැන්වීමක් කිරීමෙන් පසු හෝ හේතු දක්වන ලෙස ආඥාවක් කිරීමෙන් පසු හෝ ඉන්ජන්ක්ෂන් තහනමක් සඳහා ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ අවස්ථාවක, ඒ ඉල්ලීම විභාග කොට නිරණයක් දෙනු ලබන තුරු විත්තිකරු හෝ වෙනත් යම් තැනැත්තකු හෝ වළක්වමින් අධිකරණය විසින් ඉන්ජන්ක්ෂන් තහනමක් නිකුත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

අධිකරණයට අපහාස කිරීම පිළිබඳ නඩු කටයුතු

55. (1) සෑම දිසා අධිකරණයක් ද, පවුල් අධිකරණයක් ද, මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක් ද සෑම ප්‍රාථමික අධිකරණයක් ද ඉදිරියේ සිදු කරනු ලබන අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ සියලු වැරදි ද සහ පිළිවෙළින් ඒ ඒ අධිකරණවල දී කරනු ලබන යම් ක්‍රියාවක දී හැසිරීමෙන් පවත්වා ගෙන යනු ලබන නඩු කටයුත්තක දී කරනු ලබන්නා වූ ද අධිකරණයට අපහාස කිරීමක් වශයෙන් දඬුවම් කළ යුතු යයි තත් කාලයෙහි බලපැවැත්වෙන්නා වූ යම් නීතියකින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබ ඇත්තා වූ ද සියලු වැරදි ඒ අධිකරණයේ නිසි අධිකාරය සහ කාර්යක්ෂමතාව පවත්වා ගෙන යාමේ කාර්යය සඳහා ශ්‍රවණය කිරීමට සහ ඒ වැරදි සඳහා මෙහි මින් මතු විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි වූ දණ්ඩනවලින් ඒ වැරදි සම්බන්ධයෙන් දඬුවම් කිරීමට විශේෂ අධිකරණ බලය ඒ ඒ වැරදි සඳහා අධිකරණවලට තිබිය යුතු ය.

(2) අධිකරණයට අපහාස කිරීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු කරනු ලැබූ විට, අවස්ථාවෝචිත පරිදි, පහත දැක්වෙන දඩ පිළිබඳ හෝ බන්ධනාගාරගත කිරීම පිළිබඳ දණ්ඩන නියමයක් පිළිවෙළින් පහත දැක්වෙන අධිකරණ විසින් නියම කරනු ලැබිය හැකි ය.

එනම්—

(අ) දිසා අධිකරණයක් සහ පවුල් අධිකරණයක් විසින්, රුපියල් දෙදහස් පන්සියයක් නොඉක්මවන දඩයක් හෝ අවුරුදු දෙකක් නොඉක්මවන කාලයක් බරපතල වැඩ ඇතිව හෝ නැතිව හෝ බන්ධනාගාරගත කිරීම;

(ආ) මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක් විසින්, රුපියල් එක් දහස් පන්සියයක් නොඉක්මවන දඩයක් හෝ මාස දහඅටක් නොඉක්මවන කාලයක් බරපතල වැඩ ඇතිව හෝ නැතිව හෝ බන්ධනාගාරගත කිරීම;

(ඇ) ප්‍රාථමික අධිකරණයක් විසින්, රුපියල් පන්සියයක් නොඉක්මවන දඩයක් හෝ මාස තුනක් නොඉක්මවන කාලයක් බරපතල වැඩ ඇතිව හෝ නැතිව හෝ බන්ධනාගාරගත කිරීම.

අන්තර්කාලීන විධිවිධාන.

56. (1) දිසා අධිකරණවල සහ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණවල මේ වගන්තියෙහි විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන දිනයට ඉකුත් ව වූ දිනයෙහි, මේ පනත මඟින් දිසා අධිකරණයක, පවුල් අධිකරණයක හෝ ප්‍රාථමික අධිකරණයක අධිකරණ බලය ඇතුළත වූ කාරණා සම්බන්ධයෙන් විනිශ්චයට භාරව පැවති සියලු සිවිල් නඩු, නඩු කටයුතු හෝ කාරණා, අවස්ථාවෝචිත පරිදි, උචිත දිසා අධිකරණයට, පවුල් අධිකරණයට හෝ ප්‍රාථමික අධිකරණයට පැවරිය යුත්තේ ය. තව ද ඒ සියලු සිවිල් නඩු, නඩු කටයුතු හෝ කාරණා ඇසීමට, විභාග කිරීමට හා තීරණය කිරීමට හෝ දිගටම පවත්වා ගෙන යාමට සහ නිම කිරීමට ඒ අධිකරණයට අධිකරණ බලය තිබිය යුතු අතර, මුලින් කී දිසා අධිකරණය සහ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් මේ වගන්තියෙහි විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන දිනයට පෙර ප්‍රකාශ කරන ලද

හෝ කරන ලද සියලු තීන්දු සහ ආඥා, අවශ්‍ය වෙනස්කිරීම් පරිදි, උචිත දිසා අධිකරණය, පවුල් අධිකරණය හෝ ප්‍රාථමික අධිකරණය විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ හෝ කරන ලද්දේ මෙන් වලංගු හා බලාත්මක විය යුතු ය.

එසේ වුව ද, මේ ව්‍යවස්ථාවෙහි විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන දිනයට පෙරාතුව ම වූ දිනය වන විට එවැනි යම් සිවිල් නඩුවක්, නඩු කටයුත්තක හෝ කාරණයක සාක්ෂි මෙහෙයවීම අවශ්‍ය වෙනස්කිරීම් පරිදි, දිසා අධිකරණයේ දී හෝ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ දී ආරම්භ කර තිබුණේ නම්, ඒ සිවිල් නඩුව, නඩු කටයුත්ත හෝ කාරණය එකී දිසා අධිකරණය විසින් හෝ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් අසා විභාග කොට, තීරණය කළ යුතු ය.

(2) යම් දිසා අධිකරණයක මේ ව්‍යවස්ථාවෙහි විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන දිනයට පෙරාතුව ම වූ දිනයෙහි, විභාගවීමට පැවති සියලු අපරාධ නඩු, නඩු කටයුතු හෝ කාරණා මහාධිකරණයට භාර වන්නේ ය. තව ද, ඒ සියලු අපරාධ නඩු ශ්‍රවණය කිරීමට, විභාග කිරීමට සහ තීරණය කිරීමට හෝ දිගටම පවත්වා ගෙන යාමට හා නිම කිරීමට ඒ අධිකරණයට අධිකරණ බලය තිබිය යුතු අතර, ඉහත කී දිසා අධිකරණය විසින්, මේ ව්‍යවස්ථාවෙහි විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන දිනයට පෙර ප්‍රකාශ කරන ලද හෝ කරන ලද සියලු තීන්දු සහ ආඥා, මහාධිකරණය විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ හෝ කරන ලද්දේ මෙන් වලංගු හා බලාත්මක විය යුතු ය:

එසේ වුව ද, මේ ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන දිනයට පෙරාතුව ම වූ දිනය වන විට, ඒ දිසා අධිකරණයේ දී යම් අපරාධ නඩුවක, නඩු කටයුත්තක හෝ කාරණයක සාක්ෂි මෙහෙයවීම ආරම්භ කර තිබුණේ නම්, ඒ අපරාධ නඩුව ඒ දිසා අධිකරණය විසින් විභාග කොට තීරණය කළ යුතු ය.

(3) මේ පනතේ විධිවිධාන යටතේ ප්‍රාථමික අධිකරණවලට අධිකරණ බලය ඇත්තේ වූ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණවල මේ ව්‍යවස්ථාවෙහි විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන දිනයට පෙරාතුව ම වූ දිනයෙහි, විභාගවීමට පැවති සියලු අපරාධ නඩු, නඩු කටයුතු හෝ කාරණා උචිත ප්‍රාථමික අධිකරණයට භාර විය යුතු ය. තව ද, ඒ අපරාධ නඩු, නඩු කටයුතු හෝ කාරණා ශ්‍රවණය කිරීමට, විභාග කිරීමට හා තීරණය කිරීමට හෝ දිගටම පවත්වා ගෙන යාමට හා නිම කිරීමට ඒ ප්‍රාථමික අධිකරණයට අධිකරණ බලය ඇති අතර, මුලින් කී මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ විසින් මේ ව්‍යවස්ථාවෙහි විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන දිනයට පෙර ප්‍රකාශ කරන ලද හෝ කරන ලද සියලු තීන්දු සහ ආඥා, උචිත ප්‍රාථමික අධිකරණය විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ හෝ කරන ලද්දේ මෙන් වලංගු හා බලාත්මක විය යුත්තේ ය:

එසේ වුව ද මේ ව්‍යවස්ථාවෙහි විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන දිනයට පෙරාතුව ම වූ දිනය වන විට යම් අපරාධ නඩුවක, නඩු කටයුත්තක හෝ කාරණයක සාක්ෂි මෙහෙයවීම ඒ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ දී ආරම්භ කර තිබුණේ නම්, ඒ අපරාධ නඩුව, නඩු කටයුත්ත හෝ කාරණය ඒ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් විභාග කොට තීරණය කළ යුතු ය.

ප්‍රාථමික අධිකරණයේ විනිශ්චයකාර වරයා පත් කර නොමැති අවස්ථාවක.

57. මේ පනත යටතේ පිහිටුවනු ලබන යම් අධිකරණ කොට්ඨාශයක ප්‍රාථමික අධිකරණයට විනිශ්චයකාරවරයකු පත් කරනු ලැබ නොමැති අවස්ථාවක, ඒ ප්‍රාථමික අධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරයා පත් කරනු ලබන තුරු, ඒ කොට්ඨාශයේ මහේස්ත්‍රාත්වරයා, ඒ කොට්ඨාශයෙහි ප්‍රාථමික අධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරයා ලෙස සියලු කාර්ය සඳහා සලකනු ලැබිය යුතු අතර, ඒ මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් ඒ ප්‍රාථමික අධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරයාගේ අධිකරණ බලය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ය:

එසේ වුව ද ඒ කොට්ඨාශයේ ප්‍රාථමික අධිකරණයක විනිශ්චයකාරවරයකු පත් කරනු ලැබූ අවස්ථාවක, ඒ කොට්ඨාශයෙහි මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් සාක්ෂි සටහන් කිරීම ආරම්භ කරනු ලැබ තිබුණු සියලු අපරාධ නඩු, නඩු, නඩු කටයුතු හා කාරණා ඒ මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් විභාග කොට, තීරණය කරනු ලැබිය හැකි ය.

අධිකරණවල ප්‍රාදේශීය අධිකරණ බල සීමා සහ අධිකරණ බලය ක්‍රියාත්මක කිරීම.

58. යම් දිසා අධිකරණයක හෝ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක ප්‍රාදේශීය අධිකරණ බලසීමාව සංයුක්ත වන කොටසක් වශයෙන් කලින් පැවති යම් ප්‍රදේශයක් මේ පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාර එකී ප්‍රාදේශීය අධිකරණ බල සීමාව තුළින් බැහැර කර ඇත්තා වූ ද මේ වගන්තියෙහි විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන දිනයට ඉහතින් ම වූ දිනයේ දී ඒ අධිකරණයේ පැවති යම් නඩුවක්, නඩු කටයුත්තක් හෝ කාරණයක් ඒ ප්‍රදේශය එසේ බැහැර කිරීම හේතුකොටගෙන ම පමණක් ඒ අධිකරණයේ ප්‍රාදේශීය අධිකරණ බල සීමාවට විෂය වීම නතර වන්නා වූ ද අවස්ථාවක, මේ පනතේ කුමක් සඳහන් වී ඇත ද, ඒ ප්‍රදේශය, අවස්ථාවෝචිත පරිදි, ඒ දිසා අධිකරණයේ හෝ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ප්‍රාදේශීය අධිකරණ බල සීමාව තුළින් බැහැර නොකරන ලද විටක මෙන්, ඒ නඩුව, නඩු කටයුත්ත හෝ කාරණය ඒ අධිකරණය විසින් විභාග කොට තීරණය කිරීම හෝ දිගටම පවත්වා ගෙන ගොස් නිම කිරීම හෝ කරනු ලැබිය හැකි ය.

අධිකරණය විසින් ඇතැම් කාරණා සම්බන්ධයෙන් උචිත ආඥා කළ යුතු බව.

59. මේ පනතේ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක වීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් යම් අධිකරණයක් ඉදිරියේ කාර්ය පටිපාටිය පිළිබඳ යම් කාරණයක් හෝ ප්‍රශ්නයක් පැනනැගුනහොත් හෝ මේ පනතින් විධිවිධාන සලස්වනු ලැබ නොමැති කාර්ය පටිපාටිය පිළිබඳ යම් කාරණයක් හෝ ප්‍රශ්නයක් සම්බන්ධයෙන් යම් අධිකරණයක් ඉදිරියේ කාරණයක් හෝ ප්‍රශ්නයක් පැන නැගුනහොත් අයුක්තියක් සිදු වීම වැළැක්වීම පිණිස අවශ්‍ය ලෙස අධිකරණය සලකන සහ අවස්ථානුකූලව, යුක්තිසහගත වන ආඥා කිරීමට සහ විධාන නිකුත් කිරීමට අධිකරණයට බලය තිබිය යුතු ය.

විශේෂ වර්ගවල නඩු සඳහා අධිකරණ නම් කිරීම.

60. අග්‍ර විනිශ්චයකාරවරයාගේ එකඟත්වය ඇතිව, අමාත්‍යවරයා විසින් නියෝගයක් මගින්, ඒ නියෝගයෙහි සඳහන් වර්ගවල සිවිල් හෝ අපරාධ නඩු කටයුතු හෝ වෙනත් යම් කාරණා විභාග කොට තීරණය කිරීම පිණිස නිශ්චිතව සඳහන් යම් අධිකරණ කලාපයක පවත්වනු ලබන මහාධිකරණය හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම තැනක පිහිටි අධිකරණයක් හෝ අධිකරණ හෝ නම් කරනු ලැබිය හැකි ය. ඒ අනුව, ඒ අධිකරණයේ හෝ අධිකරණවල අධිකරණ බලය පිළිබඳ ප්‍රාදේශීය බල සීමා සම්බන්ධයෙන් මේ පනතෙහි හෝ වෙනත් යම් ලිඛිත නීතියක පටහැනිව කුමක් සඳහන්ව ඇත ද,

ඒ අධිකරණයට හෝ අධිකරණවලට ඒ සියලු නඩු කටයුතු හෝ කාරණා විභාග කොට තීරණය කිරීම සඳහා අධිකරණ බලය තිබිය යුතු ය :

එසේ වුවද, එවැනි යම් අධිකරණයක් හෝ අධිකරණ නම් කිරීම ඒවැනි යම් නඩු කටයුතු හෝ කාරණා විභාග කොට තීරණය කිරීමට වෙනත් යම් අධිකරණයකට ඇති අධිකරණ බලය කෙරෙහි බල නොපෑ යුතු ය :

එසේ ම තවදුරටත්, මේ වගන්තිය යටතේ නියෝග සාදනු ලබන තුරු, ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 1973 අංක 44 දරන යුක්තිය පසිඳලීමේ පනතේ 46 වන වගන්තිය යටතේ සාදනු ලැබ, මේ පනත ක්‍රියාත්මක වීම ආරම්භ වන දිනයෙහි බලාත්මකව පවතින සියලු නියෝග අවශ්‍ය වෙනස් කිරීම් සහිතව, අදාළ විය යුතු ය.

නියෝග.

61. (1) මේ පනතේ ප්‍රතිපත්ති හා විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හෝ බලගැන්වීමේ කාර්යය සඳහා ද නියම කළ යුතු ලෙසට මේ පනතින් නියම කොට ඇති හෝ නියෝග සෑදීමට මේ පනතින් බලය දී ඇති හෝ කාරණා සම්බන්ධයෙන් ද අමාත්‍යවරයා විසින් නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය.

(2) අමාත්‍යවරයා විසින් (1) වන උපවගන්තිය යටතේ සාදනු ලබන සෑම නියෝගයක් ම ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කරනු ලැබිය යුතු අතර, එසේ පළ කරනු ලබන දිනයෙහි සිට හෝ නියෝගයෙහි සඳහන් කරනු ලබන යම් පසු දිනයක සිට හෝ එය බලාත්මක විය යුතු ය.

(3) සෑම නියෝගයක් ම, එය ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කරනු ලැබීමෙන් පසු, හැකි පමණ ඉක්මනින් අනුමතය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය. එසේ අනුමත කරනු නොලැබූ යම් නියෝගයක් එය යටතේ කලින් කරන ලද කිසිවකට හානියක් නොවන පරිදි එම අනනුමතයේ දිනයෙහි සිට, පරිච්ඡින්න වූ ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(4) යම් නියෝගයක් එසේ පරිච්ඡින්න වූ ලෙස සලකනු ලැබිය යුත්තේ යම් දිනයක සිට ද, ඒ දිනය ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කරනු ලැබිය යුතු ය.

ඉවත් කිරීම.

62. ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 1973 අංක 44 දරන යුක්තිය පසිඳලීමේ පනතේ I වන පරිච්ඡේදය සහ 1958 අංක 10 දරන සමථ මණ්ඩල පනත මෙයින් ඉවත් කරනු ලැබේ.

[illegible]

62. මේ පනතෙහි—

"ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ මහාධිකරණය" යන්නෙන්, මේ පනත සම්මත වනු ලබන දිනයෙහි පැවැතියා වූ ද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 109 (6) වන ව්‍යවස්ථාව සමග කියවිය යුතු 105(2) වන ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාර පාර්ලිමේන්තුව විසින් පිහිටුවා ඇති කරන ලදැයි සලකනු ලබන්නා වූ ද මහාධිකරණය අදහස් වේ;

"දිසා අධිකරණ" සහ "මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ" යන්නෙන්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 105 (2) වන ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාර පාර්ලිමේන්තුව විසින් පිහිටුවා ඇති කරන ලදැයි සැලකෙන දිසා අධිකරණ සහ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ අදහස් වේ.

පළමුවන උපලේඛනය

(6(2) වන වගන්තිය)

ධුරයේ ප්‍රතිඥාව හෝ දිවුරුම

1976 අධිකරණ සංවිධාන පනතේ 6(2) වන වගන්තිය

.... වන මම ශ්‍රී ලංකා ජනරජයට අවනත වන බවට ද, පක්ෂපාත වන බවට ද, ශ්‍රී ලංකා ජනරජයට හිතැතිව සහ අවංකව, සේවය කරන බවට ද...වශයෙන් මගේ ධුරයට අයත් කාර්යයන් ගරු පිළිදි සහ අවංකව සහ මගේ පූර්ණ හැකියාව, දැනුම හා විනිශ්චය අනුවත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට හා නීතියට අනුකූලවත් ඉටු කරන බවට ද, ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ නීති හා ව්‍යවහාර අනුව ද කිසිදු පක්ෂපාතයක්, දයාවක් හෝ ද්වේෂයක් නොමැතිව ද සෑම සියලු දෙනාටම සාධාරණත් යුක්තියත් ඉටු කරන බවටද ගෞරව බහුමානයෙන් යුක්තව ප්‍රතිඥා දෙමි/දිවුරුම් දෙමි.

19.........................මස......... වන දින,

..........................දීය.

මා ඉදිරිපිටදී,

....

සමාදාන විනිශ්චයකාරවරයා.

දෙවන උපලේඛනය

[44 (1) (අ) වන වගන්තිය]

(විශේෂ අධිකරණ බලයක් සඳහා ඇසුවක් කරනු නොලැබූ අවස්ථාවක) දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ VI වන පරිච්ඡේදය යටතේ නිශ්චිතව සඳහන් දඬුවම් කරනු ලැබිය හැකි සියලු වැරදි.

2. දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 296 වන, 297 වන, 300 වන සහ 364 වන වගන්ති යටතේ දඬුවම් කරනු ලැබිය හැකි වැරදි.

3. 1966 අංක 18 දරන විෂකාරී ඖෂධ පනතේ 4 (2) වන වගන්තිය යටතේ සහ 6 (1) වන වගන්තිය සමග කියවිය යුතු 4 (2) වන වගන්තිය යටතේ දඬුවම් කරනු ලැබිය හැකි වැරදි.

4. ඉහත අංක 1 සහ 2 යටතේ විස්තර කර ඇති වැරදි කිරීමට අනුබල දීම හෝ ඒ වැරදි කිරීම සඳහා හෝ ඒ වැරදි කිරීමට අනුබල දීම සඳහා කුමන්ත්‍රණය කිරීම සහ ඉහත අංක 1 යටතේ විස්තර කර ඇති වැරදි කිරීම සඳහා තැත් කිරීම.

තුන්වන උපලේඛනය

[24 (2) වන වගන්තිය]

(61 වන අධිකාරය වූ) ළමයින් දරුකමට හදා ගැනීමේ ආඥාපනත.

(110 වන අධිකාරය වූ) උපත් හා මරණ ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත.

(101 වන අධිකාරය වූ) [illegible] විවාහ ආඥාපනත.

(116 වන අධිකාරය වූ) විදේශීය විවාහ ආඥාපනත.

1970 අංක 3 දරන [illegible] කිරීමේ පනත.

(91 වන අධිකාරය වූ) නඩත්තු ආඥාපනත.

(112 වන අධිකාරය වූ) විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ ආඥාපනත.

(57 වන අධිකාරය වූ) [illegible] හා උරුම ආඥාපනත.

තෙවැනි උපලේඛනය

[32 (2) වන වගන්තිය]

ප්‍රාථමික අධිකරණවලට අධිකරණ බලයක් ප්‍රදානය නොකරන ලද නඩු :

(1) රජය විසින් කරන ලදැයි කියනු ලබන ක්‍රියාවක් හෝ නොකිරීමක් [illegible] වූ යම් නඩුවක් [illegible] [illegible] [illegible] සම්බන්ධයෙන් [illegible] කරන ලදැයි කියනු ලබන ක්‍රියාවක් [illegible] [illegible] වූ යම් නඩුවක්.

(2) අධිකරණයක් විසින් හෝ [illegible] [illegible] [illegible] ක්‍රියා කිරීමේ දී [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ද්‍රව්‍යක් [illegible] [illegible] [illegible] කරන ලදැයි කියනු ලබන ක්‍රියාවක් සම්බන්ධයෙන් වූ යම් නඩුවක්.

(3) යම් [illegible] [illegible] විසින් [illegible] නිල කාර්යයන් [illegible] කරන ලදැයි කියනු ලබන ක්‍රියාවක් හෝ නොකිරීමක් සම්බන්ධයෙන් වූ යම් නඩුවක්.

(4) [illegible] නඩු [illegible] [illegible] කාලසීමා බලපවත්නා නීතිය යටතේ නිශ්චල දේපළ [illegible] [illegible] [illegible] හෝ [illegible] පිළිබඳව වූ යම් නඩුවක්.

(5) නිශ්චල දේපළක [illegible] [illegible] විසින් [illegible] ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා හෝ [illegible] [illegible] සඳහා හෝ පවරන ලද යම් නඩුවක් [illegible] නිශ්චල දේපළක [illegible] විසින් [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] සඳහා පවරන ලද යම් නඩුවක්.

(6) [illegible] [illegible] [illegible] පිණිස වූ යම් නඩුවක්.

(7) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ප්‍රතිසංස්කරණ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ඒ විශේෂිත [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] වූ යම් නඩුවක්.

(8) [illegible] [illegible] ඒ අවලංගු කිරීම හෝ පරිවර්තනය කිරීම සඳහා [illegible] [illegible] [illegible] කිරීම සම්බන්ධයෙන් [illegible] [illegible] [illegible] සඳහා වූ යම් නඩුවක්.

(9) [illegible] [illegible] නිරවද්‍ය කිරීම හෝ අවලංගු කිරීම සඳහා වූ යම් නඩුවක්.

(10) ඉන්ජන්ක්ෂන් තහනමක් ලබා ගැනීම පිණිස වූ යම් නඩුවක්.

(11) [illegible] [illegible] [illegible] ලද [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] සඳහා වූ නඩුවක්, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] සඳහා වූ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] විසින් පවරන ලද යම් නඩුවක්.

(12) අධිකරණ [illegible] ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා වූ තීන්දු ප්‍රකාශයක් [illegible] ප්‍රකාශිත තීන්දු ප්‍රකාශයක් සඳහා වූ යම් නඩුවක්.

(13) [illegible] [illegible] දී හෝ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] කරු විසින් පවරන ලද බද්දක් සම්බන්ධයෙන් වූ යම් නඩුවක්.

(14) බේරුම්කරුවකු විසින් කරන ලද තීන්දුවක් [illegible] [illegible] පිණිස වූ යම් නඩුවක්.

(15) සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ [illegible] කර ඇති පරිදි වූ විදේශීය නඩු තීන්දුවක් හෝ [illegible] [illegible] අධිකරණයක් විසින් දෙන ලද නඩු තීන්දු [illegible] මත වූ යම් නඩුවක්.

(16) [illegible] සඳහා වූ යම් නඩුවක්.

(17) අන්තිම කැමති පත්‍රකරුවකු විසින් ප්‍රදානය කරන ලද දායාදයක් සඳහා හෝ බූදලයක සම්පූර්ණ ඉතිරිය හෝ ඒ ඉතිරියෙන් කොටසක් සඳහා වූ යම් නඩුවක් නැතහොත් අන්තිම කැමති පත්‍රයක් නොමැතිව මියගිය තැනැත්තකුගේ සම්පූර්ණ දේපළ හෝ එහි කොටසක් සඳහා වූ යම් නඩුවක්.

(18) (අ) හවුල් ව්‍යාපාරයක් විසුරුවා හැරීම සඳහා හෝ හවුල් ව්‍යාපාරයක් විසුරුවා හැරීමෙන් පසුව එහි ව්‍යාපාරය ගණන් බේරා වසා දැමීම සඳහා වූ;

(ආ) හවුල් ව්‍යාපාර ගනුදෙනුවල ගිණුම් පෙන්වීම සඳහා වූ; නැතහොත්
(ඇ) හවුල් ව්‍යාපාරයක ගිණුම් තුලනය කිරීම සඳහා වූ
යම් නඩුවක්

(19) යම් අධිකරණයක තීන්දු ප්‍රකාශයක් හෝ ආඥාවක් යටතේ පාලනය කරනු ලබන දේපළක ගිණුම් පෙන්වීමක් සඳහා වූ යම් නඩුවක්.

(20) උකස්ලාභියාට ලැබුණු අතිරික්ත ලැබීම් අයකර ගැනීම සඳහා උකස නිදහස් කිරීමෙන් පසුව, උකස්කරුවකු විසින් ඉදිරිපත් කරන නඩුවක් ද ඇතුළුව ගිණුම් පෙන්වීම සඳහා වූ වෙනත් යම් නඩුවක් සහ ඇණිවිදිකරුට අයත් නින්දවල දේපළවලින් විත්තිකරු විසින් උකස පවරා ලබා ගන්නා ලද ලාභ සම්බන්ධයෙන් වූ යම් නඩුවක්.

(21) පොදු උපද්‍රවකාරීත්වය හෝ මුක්තාවශ්‍යක ගැස්ම සඳහා වූ යම් නඩුවක්.

(22) නාම අවමානනාවන් සම්බන්ධයෙන් වන්දි ලබා ගැනීම සඳහා වූ යම් නඩුවක්.

(23) රජයේ ඇපදුමක් පිළිබඳව වූ හෝ එවැනි යම් ඇපප්‍රමාණයක් යටතේ ගෙවන ලද යම් වාරිකයක් අයකර ගැනීම සඳහා වූ යම් නඩුවක්.

(24) (අ) නඩු පැවරිය හැකි වරදක් නිසා යම් තැනැත්තකුගේ ශරීරය පීඩාවීමට හේතුවෙන් ඇතිවූ හානිය සඳහා ;

(ආ) අයුතු ලෙස සිර භාරයට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ;

(ඇ) ද්වේෂ සහගතව නඩු පැවරීම සම්බන්ධයෙන් ;

(ඈ) අයුතු ලෙස අවහිර කිරීම සහ රඳවා තැබීම සම්බන්ධයෙන් ;

(ඉ) අපහාස කිරීම සම්බන්ධයෙන් ;

(ඊ) අනාචාරය හෝ දූෂණය සම්බන්ධයෙන් ;

(උ) විවාහ ගිවිසුමක් හෝ විවාහ පොරොන්දුවක් කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ;

(ඌ) පාර්ශ්වලිකරු සමග අඹු සැමි ලෙස හිඳීමෙන් තැනැත්තකු පෙළඹවීම සම්බන්ධයෙන් ;

(එ) යම් පාරම්පරිකත්වයක් භුක්ති විඳීමේ දී හෝ දේපළ විෂයයෙහි යම් අයිතිවාසිකමක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී අවහිර කිරීම හෝ බාධා ඇති කිරීම සම්බන්ධයෙන්

වන්දි හෝ අලාභ ලබා ගැනීම සඳහා වූ යම් නඩුවක්.

(25) මහර් අපසු ලබා ගැනීම සඳහා මුස්ලිම් ලබ්ධිකයකු විසින් පවරනු ලබන යම් නඩුවක්.

(26) මනෝවිකාරයකුගේ භාරකාරත්වය සඳහා වූ යම් නඩුවක්.

(27) දික්කසාදවීම සඳහා හෝ නීති මාර්ගයෙන් වෙන්වීම සඳහා වූ යම් නඩුවක්.

(28) නඩත්තුවට, දරු බව නීතිගත කිරීමට හෝ දරුකමට හදා ගැනීමට අදාළ වූ යම් නඩුවක්.

(29) හවුල් දේපළක කොටස්කරුවකු විසින් වෙනත් හවුල් කොටස්කරුවකු විසින් ගෙවිය යුතු වූ මුදලක් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් එකී වෙනත් කොටස්කරු විසින් ගෙවිය යුතු මුදල ලබා ගැනීම සඳහා පළමුවන කොටස්කරු විසින් පවරන ලද යම් නඩුවක්.

(30) උකස් කරන ලද දේපළ නිදහස් කර ගැනීම සඳහා හවුල් උකස්කරුවන් කීප දෙනකු අතුරින් එක් උකස්කරුවකු විසින් ගෙවන ලද මුදල සම්බන්ධයෙන් ආපසු මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා ඔහු විසින් පවරනු ලබන යම් නඩුවක්.

(31) යම් සිද්ධියක්, [illegible] සිද්ධියක් හෝ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] යම් නඩුවක්.

(32) කලින් [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ප්‍රකාශනය [illegible] යම් නඩුවක්.

(33) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] යම් නඩුවක්.

(34) ඊට සඳහාම කර ගත් යම් නඩුවක්.

(35) ගෙවල් කුලී පනත යටතේ ගෙවල් කුලී සහ නෙරපීම පහ [illegible] කටයුතු පිළිබඳ යම් නඩුවක්.

(36) මේ [illegible] [illegible] [illegible] (අනු [illegible]) යම් ලිඛිත නීතියක් [illegible] [illegible] හෝ [illegible] ප්‍රාථමික අධිකරණවල අධි [illegible] [illegible] ඉවත් කරන ලද යම් නඩුවක්.

පස්වන උපලේඛනය

[45 වන වගන්තිය]

ශ්‍රී ලංකාවේ සාමදාන විනිශ්චයකාරවරයෝ

අග විනිශ්චයකාරවරයා ;
[illegible] ;
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරයෝ, අභියාචනාධිකරණයේ සභාපතිවරයා ;
අභියාචනාධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරයෝ ;
නියෝජ්‍ය කථානායකවරයා ;
ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා ;
නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෝ ;
නියෝජ්‍ය කාරක සභාපතිවරයා ;
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෝ ;
නීතිපතිවරයා ;
අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ලේකම්වරයා, ජනාධිපතිවරයාගේ ලේකම්වරයා, අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ලේකම්වරයා, පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්වරයා ;
විවිධ අමාත්‍යාංශවල ලේකම්වරයෝ ;
මහාධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරයෝ ;
පොලිස්පතිවරයා ;
නියෝජ්‍ය නීතිපතිවරයා ;
විවිධ අමාත්‍යාංශවල අතිරේක ලේකම්වරයෝ ;
නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක, ලේඛන [illegible], අතිරේක නියෝජ්‍ය නීතිපතිවරයා, අතිරේක [illegible] [illegible] .
විගණකාධිපතිවරයා ;
රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්වරයා ;
[illegible] [illegible], විවිධ අමාත්‍යාංශවල [illegible] සහකාර [illegible], පාර්ලිමේන්තුවේ ඇති නියෝජ්‍ය මහ ලේකම්වරයා ;
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා සහ අභියාචනාධිකරණයේ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා ;
නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෝ ;
ජ්‍යේෂ්ඨ රජයේ නීතිඥවරයෝ ;
රජයේ නීතිඥවරයෝ සහ විවිධ අමාත්‍යාංශවල සහකාර ලේකම්වරයෝ ;

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නියෝජ්‍ය රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා සහ අභියාචනාධිකරණයේ නියෝජ්‍ය රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා ;

පොලිස් අධිකාරීවරයෝ සහ ආධුනික සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයන් නොවන සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයෝ ;

මහාධිකරණයේ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා ;

පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායකවරයාගේ ලේකම්වරයා ;

පාර්ලිමේන්තුවේ විරුද්ධ පක්ෂයේ නායකවරයාගේ ලේකම්වරයා ;

කම්කරු විනිශ්චය අධිකාරවල ලේකම්වරයා .

ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් සඳහා සාමදාන විනිශ්චයකාරවරයෝ

දිසා අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයෝ එක් එක් පවුල් අධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරයා මහේස්ත්‍රාත්වරයෝ එක් එක් ප්‍රාථමික අධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරයා එක් එක් කම්කරු විනිශ්චය අධිකාරයේ සභාපතිවරයා	තම අධිකරණ බලය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන්නේ යම් ප්‍රදේශයක් තුළ ද ඒ ප්‍රදේශය සඳහා

දිසා අධිකරණයන්හි අධිකරණ බල සීමා තුළ කටයුතු කරන සාමිවරු, ඒ දිස්ත්‍රික්ක සඳහා

දිසා අධිකරණයක අධිකරණ බලසීමා තුළ පදිංචිව සිටින සෑම මණ්ඩලවල සාමාජිකයෝ, ඔවුන් පදිංචිව සිටින ඒ දිස්ත්‍රික්ක සඳහා

යම් කලාපයක පවත්වනු ලබන මහාධිකරණයේ අතිරේක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයෝ ඒ ඒ කලාපය ඇතුළත

දිසා අධිකරණවල, පවුල් අධිකරණවල, මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණවල සහ ප්‍රාථමික අධිකරණවල, රෙජිස්ට්‍රාර්වරයෝ සහ කම්කරු විනිශ්චය අධිකාරවල ලේකම්වරයෝ, ඒ ඒ අධිකරණවල හෝ ඒ ඒ කම්කරු විනිශ්චය අධිකාරවල අධිකරණ බල සීමාව සඳහා

පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කවල දිසාපතිවරයෝ, ඒ ඒ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක සඳහා

පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කවල අනුයුක්ත කරන ලද දිසාපතිවරයෝ, තම තමන් සේවය කරන ඒ ඒ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක සඳහා

පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කවල දිසාපතිවරයන්ගේ කාර්යාල සහකාරවරයෝ, ඒ ඒ දිසාපතිවරයන්ගේ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක සඳහා

ප්‍රාදේශීය ආදායම් නිලධරයෝ, තම තමන්ගේ ඒ ඒ බල සීමා ප්‍රදේශ සඳහා